

【私】第一章 教育政策法规

专题一 教育法律基础

答案速查:

1~5 BACAA	6~10 BADDD	11~15 CABDA	16~20 BBADC
21~25 CABAC	26~30 ABBAA	31~35 BCACD	36~38 ABB
1~5 ABCABCDABCDABD	6~10 ABCDBCABBDABCD		
11~12 ABCDAC	1~5 √ × √ √ √		
6~11 × × × × √ √	12~18 × × × × √ × √		

一、单项选择题

1.B【解析】教育法律关系的构成要素有主体、客体和内容,三者相互制约、缺一不可,其中任何一个要素的改变,都会导致原有法律关系的变更。

2.A【解析】教育法律救济是指教育法律关系主体的合法权益受到侵犯并造成损害时,获得恢复和补救的法律制度。故题干所述体现了教育法律救济的内涵。

3.C【解析】教育法律规范的结构是指构成教育法律规范内容的各个组成部分及其相互关系。从逻辑结构上看,教育法律规范通常由法定条件(假定)、行为准则(处理)和法律后果(制裁)三个要素组成。教育法律规范的结构中不包括法律事实,故C项当选。

4.A【解析】教育行政复议是指教育行政相对人(如学校、教师)认为教育行政机关作出的行政行为侵犯其合法权益,依法向作出该行为的机关的上一级教育行政机关或该机关所属的本级人民政府提出申请,受理申请的行政机关对发生争议的行政行为进行复查并作出决定的活动。故题干所述体现了教育行政复议制度的内涵。

5.A【解析】《中华人民共和国教师法》于1993年10月31日经第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议表决通过,自1994年1月1日起施行。故A项说法错误。根据《教师资格条例》第十九条规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府教育行政部门撤销其教师资格:(1)弄虚作假、骗取教师资格的;(2)品行不良、侮辱学生,影响恶劣的。故B项正确。《中华人民共和国义务教育法》是教育法律之一,是关于教育的单行法,也是我国历史上第一部关于基础教育的法律。故C项说法正确。根据《中华人民共和国教育法》第十九条规定,国家实行九年制义务教育制度。故D项说法正确。

6.B【解析】平权型教育法律关系是两个具有平等法律地位的教育关系主体之间产生的教育法律关系,通常视为教育民事法律关系。教师与学生之间的法律地位是平等的,故在教育法律关系中,二者之间属于平权型教育法律关系。

7.A【解析】按照法律规范的性质,可以将教育法律规范分为禁止性规范、义务性规范和授权性规范。其中,禁止性规范是指规定不得做出某种行为的法律规范。例如,1995年颁布的《中华人民共和国教育法》第二十五条规定:“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构。”故题干所述规定属于禁止性规范。(具体内容参见陈恩伦编著的《教育法学》)

8.D【解析】我国的教育申诉制度主要有教师申诉制度和受教育者申诉制度。教育申诉制度是非诉讼意义上的行政申诉制度。故本题答案选D项。

9.D【解析】办学自主权是学校及其他教育机构在法律上享有的,为实现其办学宗旨,独立自主地进行教育教学管理,实施教育活动的资格和能力。

10.D【解析】我国教育法律体系的纵向结构为:(1)我国《宪法》中有关教育的条款。(2)教

育基本法律。(3)教育单行法律。(4)教育行政法规。(5)地方性教育法规。(6)教育规章。其中,教育行政法规是行政法规的形式之一,是由最高国家行政机关(国务院)依据《中华人民共和国宪法》和教育法律制定的关于教育行政管理的规范性文件,其效力低于《中华人民共和国宪法》和教育法律,高于地方性教育法规和教育规章。

11.C【解析】教育单行法律一般是由全国人民代表大会常务委员会制定的,规定教育领域某一方面具体问题的规范性文件,其效力低于《中华人民共和国宪法》和教育基本法。例如,《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国职业教育法》《中华人民共和国高等教育法》等。《中华人民共和国义务教育法》是关于教育的单行法,也是新中国成立以来颁布的第一部关于基础教育方面的法律。《中华人民共和国教育法》属于教育基本法律,由全国人民代表大会制定。本题为选非题,故选C项。

12.A【解析】1981年1月1日,新中国第一部教育法律《中华人民共和国学位条例》正式实施。

易错提示考生易混淆我国颁布的第一部教育法律。考生在做题时,需注意:中华人民共和国颁布的第一部教育法律是《中华人民共和国学位条例》;最高国家权力机关颁布的第一部教育法律是《中华人民共和国义务教育法》。

13.B【解析】行政处罚是指国家教育行政机关依法对违反教育行政管理秩序的相对人进行惩戒、制裁。责令停止招生属于行政处罚。

14.D【解析】教育法区别于其他社会规范和法律的特点有:(1)教育法律关系成立的单向性;(2)教育强制措施的柔软性;(3)教育行政管理方式的指导性;(4)教育法规具体内容的广泛性。其中,教育强制措施的柔软性是指在处理教育纠纷实行强制措施时,可以采取非处罚性的柔性措施。因此,答案选D项。

15.A【解析】由于制定机关的性质和法律地位不同,上下层次的教育法规之间具有从属关系。我国教育法律体系的纵向结构为:(1)我国《宪法》中有关教育的条款;(2)教育基本法律;(3)教育单行法律;(4)教育行政法规;(5)地方性教育法规;(6)教育规章。

16.B【解析】教育规章是中央和地方有关国家行政机关依照法定权限和程序制定颁布的有关教育的规范性文件,有的称为教育行政规章,包括部门教育规章和地方政府教育规章。其中,部门教育规章是国务院所属各部、各委员会发布的有关教育的规范性文件。《中小学班主任工作规定》是由教育部印发的,故属于部门教育规章。

17.B【解析】教育行政执法必须遵循合法性、越权无效、应急性、合理性和公开公正等原则。其中,越权无效原则指超越法定职权范围的教育行政执法行为属于无效行为。题干中,食堂卫生检查属于卫生部门的职权范围,教育局认为学校食堂卫生不合格要求其停业整改的行为超越了教育局的法定职权范围。故B项符合题意。

合法性原则指教育行政执法的内容与手段必须符合有关法律规定。合理性原则指在进行教育行政执法时,所采取的措施、手段等在内容上要客观、适度、符合理性。公开、公正原则指教育行政执法只有做到公正、公开,才便于监督,并能使执法过程成为法制教育过程。A、C、D三项的原则在题干中均未体现,不符合题意,排除。

18.A【解析】教师或学生对学校侵犯其人身权、财产权等合法权益,可以提出申诉或者依法提起诉讼。教育行政复议的申请人只能是教育行政管理相对人(如学校、教师),被申请人只能是做出行政行为的行政机关。在本题中学校不是行政机关,所以教师或学生无法通过教育行政复议的方式获得救济。故答案选A项。

19.D【解析】教育法律关系的主体是指教育法律关系的参加者,也就是在具体的教育法律关系中享有权利并承担义务的人和组织;教育法律关系的客体是教育法律关系主体的权利与义务所指向的对象。在题干所述情景中,教育法律关系的主体是教师和学生,教育法律关系的客体是教案。故本题答案选D项。

20.C【解析】教育法律关系的变更，是指教育法律关系构成要素的改变，包括主体、客体或内容等要素的改变。题干中的林老师增加合同内容的行为引起了原合同关系内容的部分改变。因此，题干所述属于教育法律关系的变更。

21.C【解析】行政处罚可分为以下四类：**(1)**人身罚是限制或剥夺违法者人身自由的处罚，是最严厉的一种行政处罚。**(2)**财产罚，主要是罚款、没收违法所得。**(3)**申诫罚，又称精神罚、声誉罚，是最轻微的处罚，如警告。**(4)**行为罚，是限制或剥夺违法者某种行为能力的一种惩罚，如撤销违法举办的学校和其他教育机构。

22.A【解析】教育法规定的法律责任是一种行政法律责任。教育法调节的社会关系，主要涉及政府与学校、政府与教师、学校与教职员工、学校与学生以及学校与各种社会组织和个人等。这些关系尽管错综复杂，但基本上可以分为两大类，具有纵向性、隶属性特征的行政法律关系和具有横向性、平等性特征的民事法律关系。从当前的现状看，我国教育法所调整的社会关系仍以行政法律关系为主。因此，教育法规定的法律关系应当定性为行政法律责任，现行的教育法律和法规就是以此为出发点来对违反教育法的行为做出惩罚性规定的。

23.B【解析】义务性规范是指“行为准则”要素中规定的教育法律关系主体必须为一定行为或不为某种行为，也就是直接规定人们负有一定义务的规范。这种类型的规范在法律条文中常使用必须、应当、义务、禁止等字样。根据题干中的关键词“应当”可知，该法律规范属于义务性规范。

24.A【解析】教育法律规范通常由法定条件(假定)、行为准则(处理)和法律后果(制裁)三个要素组成。法定条件是指适用该行为规范的条件和情况，它是把规范同主体的实际行为联系起来的条件，指出在什么情况下，这一规则生效。因此，“年满六周岁”是本条法律规范的法定条件(假定)。

25.C【解析】调整性教育法律关系是基于教育法律关系主体的合法行为而产生的，不需要运用法律制裁手段。故答案选C项。

26.A【解析】违反教育法规的行为要受到一定的法律制裁，承担一定的法律后果，使其行为得以改正，并对其行为所造成的损失后果采取一定物质上或精神上的补救措施。违反教育道德的行为主要受到良心、社会舆论的谴责。故A项说法错误。

27.B【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四十三条规定，受教育者享有对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉，对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，提出申诉或者依法提起诉讼的权利。因此，题干中，针对班主任对赵某的侵权行为，赵某可以提出申诉或者依法提起诉讼。故答案选B项。

28.B【解析】应急性原则是指根据公共利益的需要，在紧急情况下采取的非法行为可以有效。例如，在正常情况下，作出学校停课的决定是违法的。但在突然出现自然灾害，校舍处于危险状态，可能会危及学生、教师的生命安全时，在一定时间及一定范围内作出停课决定，以便及时从危险地带疏散师生，就应该是有效的，而不是无效的。故题干所述属于教育行政执法的应急性原则。**29.A【解析】**教育法规具有很强的阶级性，这是教育法规最根本的本质特征。

易错提示：考生易混淆教育法规的特征。考生在做题时，需注意：本质特征是强制性；最根本的本质特征是阶级性。

30.A【解析】《中华人民共和国教育法》是我国教育的根本法、基本法，而《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》等为普通法、单行法。

31.B【解析】教育的公共性原则的基本要求是：**(1)**国家制定教育发展规划，保障教育事业优先发展，并有责任举办教育事业；**(2)**各级各类学校必须接受国家的管理和监督；**(3)**教育活动必须符合国家和社会公共利益，举办学校不得以营利为目的；**(4)**教师应忠诚于人民的教育事业，教师的劳动应当受到全社会尊重；**(5)**全社会应当关心和支持教育事业的发展，各

类社会组织和公民负有通过一定方式支持教育的义务；(6)教育与宗教相分离，任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。故 B 项符合题意。

32.C【解析】教育法律关系中最主要的法律主体是学生与教师，教师的教育教学和学生的学习是教育活动的主要内容和基本形式。

33.A【解析】行政救济渠道主要有行政申诉和行政复议两种方式。教师申诉制度，是指教师在其合法权益受到侵害时，依照法律、法规的规定，向主管的行政机关申诉理由，请求处理的制度。故答案选 A 项。

34.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》的规定，教师申诉的范围包括：(1)教师认为学校或其他教育机构侵犯其根据《中华人民共和国教师法》规定享有的合法权益的，可以提起申诉。(2)教师对学校或其他教育机构做出的处理决定不服的，可以提出申诉。(3)教师认为当地人民政府的有关行政部门侵犯其根据《中华人民共和国教师法》规定享有的合法权益的，可以提出申诉。需特别指出的是，这里的被诉对象只能是当地人民政府隶属的行政机关，而不能是当地人民政府。其他企业、事业单位或个人侵犯教师合法权益的，不列入教师申诉制度的范围。

35.D【解析】教师提出申诉必须符合的条件有：(1)符合法定申诉范围；(2)有明确的理由和请求；(3)以法定形式提出。教师申诉应当以书面形式提出。而教师申诉制度没有对提出申诉的教师教龄做出规定，所以，答案选 D 项。

36.A【解析】现行的教育政策与教育法规在本质上是一致的。主要表现在：(1)两者都是社会主义上层建筑的重要组成部分。(2)两者的经济基础都是以公有制为主体的社会主义市场经济，都是由社会主义市场经济基础决定并为之服务的。(3)两者都是以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及党的基本路线为指导思想的。(4)两者都代表了人民群众的利益，都是全体党员和广大人民群众为实现一定历史时期的教育发展目标与任务，必须遵循的行为准则。(5)两者都是党和国家管理教育的重要手段，都是教育管理者和教育管理相对人在教育活动中的行为准则和主要依据。故 A 项符合题意。

37.B【解析】教育法规与教育政策发生矛盾时，应坚持教育法规优先原则，以法律为准绳，依法办事。

38.B【解析】授权性规范是指教育法律关系主体有权做出或不做出某种行为的法律规范。这种法律规范往往在法律条文中使用“可以”“有权”等字样。根据题干关键词“可以”判断，该条款属于授权性规范。故本题选 B 项。

易错提示考生易混淆教育法律规范的类别。考生在做题时，可根据关键词进行区分。义务性规范：有“必须”“应当”“义务”“禁止”等字样。授权性规范：有“可以”“有权”“不受……干涉”“有……的自由”等字样。

二、多项选择题

1.ABC【解析】教师与学生之间的法律关系包括：(1)教育和被教育的关系；(2)管理和被管理的关系；(3)保护和被保护的关系；(4)互相尊重的平等关系。

2.ABCD【解析】教育法律责任的归责要件有四个，包括：(1)有损害事实。故 B 项说法正确。(2)损害行为必须违法。故 A 项说法正确。(3)行为人主观有过错。故 C 项说法正确。(4)违法行为与损害事实之间具有因果关系。故 D 项说法正确。因此，答案选 A、B、C、D 四项。

3.ABCD【解析】法律救济的渠道有四种：行政渠道、司法渠道、仲裁渠道和调解渠道。

4.CD【解析】按照教育法律规范要求人们行为的性质，可以分为义务性规范和授权性规范；按照法律规范表现的强制性程度，可分为强制性规范和任意性规范。其中，义务性规范强调必须为一定行为或不为某种行为；授权性规范强调有权做出或不做出某种行为；强制性规范强调必须做出或禁止做出某种行为；任意性规范强调可以做出一定行为。题干中强调学校、教师可以对学生家长提供家庭教育指导，并不强调必须做出，因此属于授权性规范和任意性规范。

5.ABD【解析】目前我国学校可以对高中生进行的处分有：警告、记过、留校察看、开除学籍等处分。

6.ABCD【解析】教育法规的功能指的是教育法规的属性、内容及其结构所决定的教育法规的潜在的效用。它是教育法规具有生命力的内在依据。主要有以下几个功能：(1)规范功能；(2)标准功能；(3)预示功能；(4)强制功能。

7.BC【解析】教育法律救济的特征体现在：(1)是宪法公平、正义的立法精神的体现。(2)纠纷的存在是教育法律救济的基础。(3)损害的发生是教育法律救济的前提。(4)补救受害者的合法权益是教育法律救济的根本目的。(5)法律救济具有权利性。(6)具有补救与监督双重作用。根据第(2)、(3)两项可知，A项说法错误；根据第(6)项可知，D项说法错误。

8.AB【解析】依据教育法规的效力等级和内容重要程度的不同，教育法规可分为根本法和普通法，或称之为基本法和单行法。依据教育法规规定内容的不同，教育法规可分为实体法和程序法。故答案选A、B两项。

9.BD【解析】行政救济渠道主要有行政申诉和行政复议两种方式。故答案选B、D两项。

10.ABCD【解析】教育法规与教育政策的区别表现在：(1)教育法规和教育政策的制定主体不同；(2)教育法规和教育政策的执行方式不同；(3)教育法规和教育政策的规范效力不同；(4)教育法规和教育政策调整 and 适用的范围不同；(5)教育法规和教育政策所要解决问题的性质不同。

11.ABCD【解析】教育法律关系是教育法律规范在调整人们有关教育活动的行为过程中形成的权利和义务关系，是一种特殊的社会关系。在教育领域内，学校与政府、学校与社会、学校与教师、学校与学生的关系因为有相应的法律规定，故皆属于法律关系。

12.AC【解析】授权性规范指“行为准则”要素中规定教育法律关系主体有权做出或不做出某种行为的法律规范。A、C两项强调可以提供教育指导或使用民族语言文字进行教学，故属于授权性规范。

三、判断题

1.√【解析】教育关系之所以成为教育法律关系，就在于法律规定了各主体的权利和义务，指引人们怎样作为和不作为。因此，权利与义务关系是教育法律关系的核心内容。

2.×【解析】教育法律关系的主体是指教育法律关系的参加者，也就是在具体的教育法律关系中享有权利并承担义务的人和组织。教育法律关系客体是教育法律关系主体的权利与义务所指向的对象。所以，在本题中，学生和教师都是教育法律关系的主体。

3.√【解析】教育法律责任的概念主要包含以下几层含义：(1)存在违法行为是承担教育法律责任的前提。(2)教育法律责任的承担者是具有遵守法定义务的教育法律关系主体。(3)法律责任与法律制裁紧密相连。题干说法正确。

4.√【解析】教育法的社会作用主要表现在：(1)教育法确认和保障教育的性质和方向；(2)教育法促进和保障教育平等；(3)通过教育法的实施能够提高教育管理的效率。其中，教育的性质和方向是教育工作的首要问题，它对我国教育事业的成败具有决定性的作用。

5.√【解析】教育行政法规是由最高国家行政机关(国务院)依据《中华人民共和国宪法》和教育法律制定的关于教育行政管理的规范性文件。《学校卫生工作条例》是由国务院批准发布的，故属于教育行政法规。

6.×【解析】教育基本法是一个国家有关教育的总法的形式称谓，我国的教育基本法是《中华人民共和国教育法》。故本题说法错误。

7.×【解析】教育法律救济是指教育法律关系主体的合法权益受到侵犯并造成损害时，获得恢复和补救的法律制度。为弱势群体实施的一种专业性的法律帮助是指法律援助。题干说法错误。

8.×【解析】根据我国《宪法》和法律，国务院有权规定行政措施，制定行政法规，发布决

定和命令。因此，国务院有权制定教育行政法规，无权制定教育单行法律。教育单行法律一般是由全国人民代表大会常务委员会制定的。故题干说法错误。

9.×【解析】我国教育法律关系的主体可分为三类：公民(自然人)、机构和组织(法人)、国家，精神产品不在其范畴。故题干说法错误。

10.√【解析】作为一种行政法律责任，教育法规定的责任具有以下基本特征：(1)承担主体具有多重性；(2)法律责任的承担具有相互性；(3)行政法律责任的追究机关及追究程序具有多元性。

11.√【解析】教育法规是指国家权力机关和国家行政机关为调整教育与经济、社会、政治的关系，调整教育内部各个环节的关系而制定和发布的教育法律(基本法律和法律)、法令、条例、规程、制度等规范文件的总称。以人为本原则既是党和国家制定方针政策和处理各种社会矛盾的出发点和归宿，也是各级政治领导开展工作时应遵循的最基本原则之一。人作为主体，法律只有服务于人的价值取向与利益要求，才有存在的意义，这正是以人为本原则的价值所在。

12.×【解析】受教育者申诉制度即学生申诉制度，是指受教育者在其合法权益受到侵害时，依法向主管的行政机关申诉理由，请求处理的制度。受教育者申诉制度的程序和教师申诉制度一样也有提出申诉、申诉受理和申诉处理等环节。学生可以以口头或书面形式提出申诉。

13.×【解析】学生损坏公物、违反纪律给予警告处分和要求照价赔偿是合法的，而对学生进行罚款则是一种典型的违法行为。罚款是行政处罚的一种，只有国家特定的行政机关才有行政处罚权，学校是事业单位，没有行政处罚权，无权对学生进行罚款。因此，题干中学校对王某撕毁图书的行为进行罚款，这是不合法的。

14.×【解析】地方性法规是地方国家权力机关制定的规范性文件的专称。由省、自治区、直辖市以及省级人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定。

15.×【解析】行政复议申请人应自知道行政机关的行政行为侵犯其合法权益之日起 60 日内申请行政复议。故本题说法错误。

易错提示：考生易混淆教育行政申诉和行政复议的处理时间。考生在做题时，需要注意：教育行政申诉为 30 日内；教育行政复议为 60 日内。

16.√【解析】教育行政执法的特征有：(1)教育行政执法是一种具有国家意志性的活动；(2)教育行政执法是一种具有法律性的活动；(3)教育行政执法是一种具有强制性的活动；(4)教育行政执法是一种具有单方权威性的活动；(5)教育行政执法具有主动性特征；(6)教育行政执法具有执法主体多元性的特征。故本题说法正确。

17.×【解析】教育法律规范是由国家制定或认可，并以国家强制力保证实施的行为规则。故题干表述错误。

18.√【解析】教育单行条例是指民族自治地方的人民代表大会在自治权的范围内，根据当地民族的政治、经济和文化特点制定的关于教育具体事项的规范性文件。通常只在该民族自治地方的自治范围内有效，并不适用于全国其他地区。

四、简答题(参考答案)

1.简述教育法律关系中的几种客体。

教育法律关系的客体一般包括物质财富、非物质财富、行为三个大的方面。

(1)物质财富。物质财富简称物。它既可以表现为自然物，如森林、土地、自然资源等，也可以表现为人的劳动创造物，如建筑、机器、各种产品等；既可以是国家和集体的财产，也可以是公民个人的财产。物一般可分为动产与不动产两类，不动产包括土地、房屋和其他建筑设施等，动产包括资金和教学仪器设备等。

(2)非物质财富。非物质财富包括创作活动的产品和其他与人身相联系的非财产性的财富。

前者也被称作智力成果，在教育领域中主要包括各种教材、著作在内的成果，各种有独创性的教案、教法、教具、课件、专利、发明等。后者包括公民或组织的姓名、名称，公民的肖像、名誉、身体健康、生命等。

(3)行为。行为是指教育法律关系主体实现权利义务的作为与不作为。一定的行为可以满足权利人的利益和需要，也可以成为教育法律关系的客体。在教育领域中，教育行政机关的行政行为、学校的管理行为和教育教学行为都是教育法律关系赖以生存的最基本的行为。2. 简述教师申诉的范围及其受理机关。

(1)根据《中华人民共和国教师法》的规定，教师申诉的范围包括：

①教师认为学校或其他教育机构侵犯其《中华人民共和国教师法》规定的合法权益的，可以提起申诉。这里的合法权益，包括《中华人民共和国教师法》规定的教师在职务聘任、教学科研、工作条件、民主管理、培训进修、考核奖惩、工资福利待遇、退休等方面的各项权益。只要教师认为自己的上述权益受到侵犯，都可以提起申诉。

②教师对学校或其他教育机构作出的处理决定不服的，可以提出申诉。

③教师认为当地人民政府的有关行政部门侵犯其根据《中华人民共和国教师法》规定享有的合法权益的，可以提出申诉。

(2)受理机关：

①教育行政部门。教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的三十日内，作出处理。

②同级人民政府或上一级人民政府有关部门。教师认为当地人民政府有关行政部门侵犯其根据《中华人民共和国教师法》规定享有的权利的，可以向同级人民政府或者上一级人民政府有关部门提出申诉，同级人民政府或者上一级人民政府有关部门应当作出处理。

五、案例分析题(参考答案)

(1)教育法律关系的主体是指教育法律关系的参加者，也就是在具体的教育法律关系中享有权利并承担义务的人和组织。我国教育法律关系的主体可分为三类：公民(自然人)、机构和组织(法人)、国家。本案涉及的教育法律关系主体有学校、班主任、陆某及其监护人、王某及其监护人。

(2)①该小学对事故的发生本身并没有过错责任，因为事情发生在自由活动时间，且事件的发生纯属意外。但学校在知情后处理不当，应承担一定的赔偿责任。②作为一名老师听到学生反映后，应及时采取措施，送受伤的学生去检查，并通知其家人。但该班主任在知晓王某受到伤害后并没有采取相应的措施，在客观上延误了王某的治疗。班主任的行为属于不作为侵权，学校可以对教师进行行政处分，并追偿。③陆某由于疏忽大意而造成王某眼睛受伤。故陆某对王某的伤残应承担主要的过错责任。鉴于陆某是限制民事行为能力人，应负的赔偿责任可由其监护人承担。

专题二 依法执教与教师违法(侵权)行为预防

答案速查:

1~5 CCB BB	6~10 DCBCB	11~15 BCDD B	16~20 BCCDB
21~26 DACDBD	27~33 CCABDBD	1~5 AC CD ABCD ABCD ACD	
6~10 AC BCD ABC BC BD		11~15 ABCD CD ABC BC AB	
1~5 ×××××		6~10 ×√×√√	

一、单项选择题

1.C【解析】学校和教师必须尊重学生的人格尊严,严禁对学生实施体罚、变相体罚或其他侮辱人格尊严的行为。题干中的李老师体罚、变相体罚、辱骂学生,这侵犯了学生的人格尊严权,故选C项。

2.C【解析】学生享有人格尊严权,学校和教师必须尊重学生的人格尊严,严禁对学生实施体罚、变相体罚或其他侮辱人格尊严的行为。题干中的老师所说的话侮辱了小蕾的人格尊严,因此侵犯了小蕾的人格尊严权。

3.B【解析】题干中,王老师有权批评和管教学生,其放学后归还手机的做法是正确的,但不能删除邹某的游戏账号和所购装备,游戏账号和所购游戏装备属于虚拟财产,是邹某的合法财产,故王老师的做法侵犯了邹某的财产权。

4.B【解析】受教育权是学生最基本的权利。学生的受教育权包括受完法定年限教育权、学习权和公正评价权。其中,学习权是指学生有权利在义务教育年限内在校学习,在教育过程中,教师不得以任何借口随意侵犯或剥夺学生参加学习活动的权利。题干中,小秦连续两天迟到,应老师应当对小秦采取适当的教育惩戒措施,而不是让小秦停学在家,剥夺其参加学习活动的权利。故应老师的行为侵犯了小秦的学习权。

5.B【解析】人身自由是公民的一项基本权利,包括身体行动自由和表达的自由。侵害学生人身自由的表现形式有:非法拘禁和限制学生、非法搜查学生、非法限制学生表达自由的权利等。

6.D【解析】我国公民拥有肖像权,有权禁止他人未经允许制作和使用自己的肖像。因此,题干中的教育辅导机构未经小丽的允许,就私自使用小丽的照片做宣传,这说明该机构侵犯了小丽的肖像权。

7.C【解析】依法执教就是要求教师在教育教学中,按照教育法律、法规使自己的教育教学活动法制化和规范化。C项中,教师丙收取学生家长赠送的购物卡,这不仅违反了廉洁从教的要求,也违反了依法执教的要求。

8.B【解析】学校和教师必须尊重学生的人格尊严,严禁对学生实施体罚、变相体罚或其他侮辱人格尊严的行为。题干中的黄老师对学生进行粗暴的言语辱骂,侵犯了学生的人格尊严权。

9.C【解析】个人的财产所有权是指公民对个人所有的财产依法进行占有、使用、收益和处分的权利。学生的合法财产受法律保护,教师不得侵占、破坏或非法扣押、没收等。学生对教师侵犯其财产权的行为可依法申诉或提起诉讼。教师侵犯学生财产权的表现形式包括:损坏学生财物、非法没收学生物品、乱罚款、乱摊派等。题干中,教师没收学生书本不予归还的行为侵犯了学生的财产权。

10.B【解析】根据我国相关的法律法规可知,受教育权是学生享有的最基本的权利。易错提示考生易混淆公民和学生的最基本的权利。考生在做题时,可根据关键词进行区分。公民最基本的权利是人身权;学生最基本的权利是受教育权。

11.B【解析】学校和教师必须尊重学生的人格尊严，严禁对学生实施体罚、变相体罚或其他侮辱人格尊严的行为。题干中刘老师按考试成绩分配座位，将考试排名最后的5名学生安排在最后一排，这侵犯了学生的人格尊严权。

12.C【解析】A项侵犯了学生的人身自由权，B项侵犯了学生的名誉权，C项侵犯了学生的受教育权，D项侵犯了学生的财产权。故答案选C项。

13.D【解析】受教育权是学生最基本的权利。学生的受教育权包括受完法定年限教育权、学习权和公正评价权。其中，受完法定年限教育权是指年满6周岁的儿童应入学接受义务教育，并受湖法律规定年限的教育，学校和教师不能随意开除学生。题干中的小学生被所在学校开除，该学校侵犯了该学生的受教育权。

14.D【解析】名誉权是由民事法律规定的民事主体所享有的获得和维持对其名誉进行客观公正评价的一种人格权利。我国相关法律规定，公民享有名誉权，禁止他人用侮辱、诽谤等方式损害公民的名誉。题干中的小豪给小佳取了个“肥猪佳”的绰号，还煽动其他同学一起取笑小佳，这是用侮辱的形式侵犯小佳名誉权的行为。

15.B【解析】隐私包括个人私生活、个人日记、照片、储蓄及财产状况、生活习惯及通讯秘密等。隐私权是指公民生活中不愿为他人公开或知悉的个人秘密不可侵犯的人身权利。学校和教师侵犯学生隐私权的表现形式有：故意隐匿、毁弃或者非法开拆学生信件，披露、宣扬学生自身及家庭成员的资料，提供学生成绩的方式不适当等。题干中，教师没收并公开朗读学生的信件，这侵犯了学生的隐私权。

16.B【解析】受教育权是学生最基本的权利。常见的侵犯学生受教育权的表现形式主要有：(1)侵犯学生受教育机会的平等权。(2)侵犯学生的入学权。(3)侵犯学生参加考试的权利。(4)随意开除学生。A、D两项行为侵犯了学生的受教育权。《中华人民共和国未成年人保护法》第一百零三条规定，公安机关、人民检察院、人民法院、司法行政部门以及其他组织和个人不得披露有关案件中未成年人的姓名、影像、住所、就读学校以及其他可能识别出其身份的信息，但查找失踪、被拐卖未成年人等情形除外。C项侵犯了学生的隐私权。故答案选B项。

17.C【解析】荣誉是一个人受到外部给予的光荣称誉，每个学生在学校应有平等的机会获得。题干中的班主任取消小伟的奖学金评选资格的行为，侵犯了小伟的荣誉权。

18.C【解析】侵犯学生上课学习的权利是侵犯学生受教育权的表现形式之一。题干中，学校让学生停课去参加商演的行为是不正确的，这侵犯了学生的受教育权。

19.D【解析】侵害学生人身自由的表现形式有：非法拘禁和限制学生、非法搜查学生、非法限制学生表达自由的权利等。题干中的班主任陈老师对学生小刚关禁闭的行为，就侵犯了小刚的人身自由权。所以，答案选D项。

20.B【解析】身心健康权是学生最基本的权利，主要包括未成年学生的生命健康、人身安全、心理健康等方面的内容。未成年学生的身心健康权应受到法律的保护。“开设营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所”会对学生的人身安全和心理健康等方面造成影响。故答案选B项。

21.D【解析】A项侵犯了学生的隐私权。B项违反了我国《未成年人保护法》第三十九条的规定。C项罚站1天是体罚学生，也没有尊重学生的人格尊严。D项是一种正常的教育教学行为，没有违反相关法律规定。

22.A【解析】本题中的李老师设置特殊座位以管理学生的做法，侵犯了学生的人格尊严权，这是一种变相体罚学生的错误方法。

23.C【解析】我国《著作权法》中规定的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括：(1)文字作品；(2)口述作品；(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；(4)美术、建筑作品；(5)摄影作品；(6)视听作品；(7)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；(8)计算机软件；(9)符合作品特征的其他智

力成果。著作权人对其作品享有发表权，未经许可任何人不得发表其作品。中小学生的作文也是作品，是受我国《著作权法》保护的文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。题干中该老师的做法侵犯了学生的著作权。

24.D【解析】人身自由是公民的一项基本权利，包括身体行动自由和表达的自由。题干中教师规定没做完作业的学生不准回家吃饭，这种行为侵犯了学生的人身自由权。

25.B【解析】李老师私自翻看小明的日记，侵犯了小明的隐私权；勒令小明暂时不能到校上课，侵犯了其受教育权。故本题答案选B项。

26.D【解析】学生的合法财产受法律保护，教师不得侵占、破坏或非法扣押、没收等。题干中教师非法占有学生作品的奖金，这侵犯了学生的财产权。

27.C【解析】依法执教是对教师的教学工作的基本要求，因而其主体是教师。

28.C【解析】隐私权是指公民生活中不愿为他人公开或知悉的个人秘密的不可侵犯的人身权利。题干中，教师在微信群公开学生成绩和排名的做法，侵犯了学生的隐私权。

29.A【解析】拥有生命是人最基本、最原始的权利，享有生命权是人享有其他各项权利的前提。生命权是人的尊严的基础，具有神圣性与不可转让性，不可非法剥夺。

30.B【解析】A项侵犯了学生的隐私权，C项侵犯了学生的人格尊严权、身体健康权等权利，D项违背了教师职业道德。

31.D【解析】不作为侵权行为是指行为人以一定的不作为致人损害的行为。根据我国《教师法》《未成年人保护法》的规定，学校和教师负有保护学生的法定义务。如果教师没有积极履行保护职责或阻止有害学生的行为即构成不作为侵权。学校和老师的不作为侵权行为表现形式有：(1)对学生身体状况关照不力；(2)教师对生病或受伤学生救护不力；(3)在履行职责中违反工作要求、操作规程；(4)学校活动组织失职；(5)饮食安全事故；(6)未及时向学生监护人履行告知义务。故本题答案选D项。

32.B【解析】对中小学生来说，受教育权是其在学校各项权利中最主要、最基本的一项权利。常见的侵犯学生受教育权的表现形式有：(1)侵犯学生受教育机会的平等权；(2)侵犯学生的入学权；(3)侵犯学生参加考试的权利；(4)随意开除学生。此外，还有侵犯学生上课学习的权利、侵犯学生受教育的选择权、侵犯学生升学复学方面的同等权利、以侵犯姓名权的手段侵犯学生的受教育权、延误学生录取通知书的发放等。①中的张老师侵犯了学生的肖像权；②中的王老师侵犯了学生参加考试的权利；③中的李老师侵犯了学生的隐私权；④中的父母侵犯了学生的入学权。故本题选B项。

33.D【解析】不作为侵权行为是指行为人以一定的不作为致人损害的行为。根据《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国未成年人保护法》的相关规定，学校和教师负有保护学生的法定义务。如果教师没有积极履行保护职责或阻止有害学生的行为即构成不作为侵权。学校和老师的不作为侵权行为的表现形式有：(1)对学生身体状况关照不力；(2)教师对生病或受伤学生救护不力；(3)在履行职责中违反工作要求、操作规程；(4)学校活动组织失职；(5)饮食安全事故；(6)未及时向学生监护人履行告知义务。题干中王老师的做法是对学生身体状况关照不力的表现，选择D项。

二、多项选择题

1.AC【解析】题干中学校分设重点班和普通班的行为，侵犯了学生平等接受教育的权利。划分重点班和普通班，会伤害普通班学生的自尊心，侵犯了这部分学生的人格尊严权。

2.CD【解析】名誉权是指学生的名誉不得受到歪曲或损害的权利。C项中给成绩差的学生起侮辱性绰号的行为以及D项中的造谣行为均侵犯了学生的名誉权。故答案选C、D两项。A项中的做法侵犯了学生的人身自由权；B项中的做法侵犯了学生的荣誉权。

3.ABCD【解析】人身权是公民享有的最基本、最重要的权利。根据有关法律的规定，学生的人身权可分为生命权、身体权、健康权、姓名与肖像权、名誉与荣誉权、人格尊严权、人身自

由权、隐私权等。

4.ABCD【解析】侵犯学生人格尊严权的主要表现有：(1)讽刺、挖苦学生；(2)故意侮辱、随意谩骂学生；(3)不给学生以合理的解释权和辩护权；(4)以记档案威胁学生等。

5.ACD【解析】受教育权是学生最基本的权利。常见的侵犯学生受教育权的表现形式有：(1)侵犯学生受教育机会的平等权；(2)侵犯学生的入学权；(3)侵犯学生参加考试的权利；(4)随意开除学生。故 A、C、D 三项中的行为均侵犯了学生的受教育权。B 项上课期间禁止看无关书籍，这属于正常的教育教学行为。故答案选 A、C、D 三项。

6.AC【解析】学校和教师必须尊重学生的人格尊严，严禁对学生实施体罚、变相体罚或其他侮辱人格尊严的行为。罚站是一种变相体罚行为，有损于未成年人身心健康和人格尊严。题干中，刘老师让学生罚站的做法侵犯了学生的人格尊严权。常见的侵犯学生受教育权的表现形式有：(1)侵犯学生受教育机会的平等权；(2)侵犯学生的入学权；(3)侵犯学生参加考试的权利；(4)随意开除学生。此外，还有侵犯学生上课学习的权利、侵犯学生受教育的选择权、侵犯学生升学复学方面的同等权利、以侵犯姓名权的手段侵犯学生的受教育权、延误学生录取通知书的发放等。题干中，刘老师让学生停课回家反省的做法侵犯了学生上课学习的权利。故选 A、C 两项。

7.BCD【解析】依法执教的具体内容有：(1)要守法，要依法贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，要依法贯彻落实教育教学的各项法律、法规。(2)要依法维护学校、教师和学生的合法权益。A 项属于依法执教的意义，故不选。

8.ABC【解析】依法执教就是要求教师在教育教学活动中，按照教育法律、法规使自己的教育教学活动法制化和规范化。其含义有二：(1)教师的教育教学行为要在法律法规所允许的范围内进行。(2)教师要善于利用法规手段维护自身的合法权益。因此，要做到：①提高教育法律意识，增强教育法制观念；②努力学习和掌握与教师职业行为密切相关的教育法；③注重培养和提高依法分析问题和解决问题的能力水平。

9.BC【解析】教师违法行为是指教师出于故意或由于过失而侵害他人(主要是学生)合法权利的行为。B 项，教师取消学生申请奖学金的资格，侵犯了学生的荣誉权。C 项，教师公开辱骂学生的不良行为，侵犯了学生的人格尊严权。故答案选 B、C 两项。

10.BD【解析】人身自由是公民的一项基本权利，包括身体行动自由和表达的自由。王老师惩罚小李一天不许说话，限制了小李表达的自由，侵犯了小李的人身自由权。身心健康权主要包括未成年学生的生命健康、人身安全、心理健康等内容。在学校教育中，这类侵害主要是由体罚或变相体罚、教育教学设施设备不安全以及学校、教师的不作为侵权等造成的。王老师惩罚小李将说话的内容抄写 100 遍，这侵犯了小李的健康权。

11.ABCD【解析】教师违法行为是指教师出于故意或由于过失而侵害他人(主要是学生)合法权利的行为。题干中潘老师的行为属于体罚行为，是违法的，会对学生的身心造成伤害；另外，潘老师的过激做法说明他自我调节的能力不强，需要保持自身的心理健康。故本题答案选 A、B、C、D 四项。

12.CD【解析】带队老师刘某的行为属于职务行为，因此学校必须承担因此而导致的损害后果，故 A 项说法错误。

法律救济的渠道有四种：行政渠道、司法渠道、仲裁渠道和调解渠道。其中司法渠道又称诉讼渠道，是指相对人就特定的侵权行为向人民法院提起诉讼，请求救济。因此，郑某可以采取民事诉讼的法律救济途径，故 B 项说法错误。

学生申请参加高考并且教育考试机构给予允许，构成一种行政法律关系，学生所在学校只是受教育考试机构委托发放准考证，因此学校无权因其与学生之间的民事纠纷扣发准考证。学校的行为已经侵犯了学生的受教育权，郑某可依法提出赔偿请求，故 C、D 两项说法正确。

13.ABC【解析】依法执教的意義有：(1)依法执教是依法治国的必然要求。(2)依法执教是依

法治教的重要内容。(3)依法执教是人民教师之必需。

14.BC【解析】王老师在实验过程中擅离职守，导致发生事故，即在履行职责中违反工作要求、操作规程，致人损害，这属于不作为侵权行为。学生被轻度烧伤，故王老师侵犯了学生的生命权、身体权和健康权，但不构成刑事犯罪，故 B、C 两项说法正确，D 项说法有误。

侵犯学生人身自由权

主要体现在非法拘禁和限制学生、非法搜查学生、非法限制学生表达自由的权利等。故 A 项说法没有体现。

15.AB【解析】“禁止向学生出售、出租或者以其他方式传播淫秽、暴力、凶杀、恐怖等图书、报刊、音像制品”体现了对学生身心健康权的保护；“禁止对学生非法拘禁、非法搜身”体现了对学生人身自由权的保护。故答案选 A、B 两项。

三、判断题

1.×【解析】学生的人身权可分为生命权、身体权、健康权、姓名与肖像权、名誉与荣誉权、人格尊严权、人身自由权、隐私权等。其中，隐私包括个人私生活、个人日记、照片、储蓄及财产状况、生活习惯及通讯秘密等。隐私权是指公民生活中不愿为他人公开或知悉的个人秘密的不可侵犯的人身权利。因此，张老师不可以对李华的课桌抽屉进行检查。

2.×【解析】保护学生身心健康权包括合理安排学习时间和作业量，人身自由权包括学生身体行动的自由，所以放学后随意留学生在补课的行为，侵犯了学生的身心健康权和人身自由权，这属于教师的侵权行为。

3.×【解析】依法执教是依法治教的重要内容。故本题说法错误。

4.×【解析】学生所享有的受教育权主要包括受完法定年限教育权、学习权和公正评价权。

5.×【解析】在履行教师职责、实施教育教学活动中，中小学教师实施的侵权行为若是执行职务的行为，那么学校必须承担因此而导致的损害后果。如果是教师的个人行为导致学生权益受损，则学校不必承担责任，须由教师本人承担。

6.×【解析】学生有休息权和娱乐权，节假日无偿补课会侵犯学生的休息权和娱乐权，故不应当提倡和鼓励。

7.√【解析】人身自由是公民的一项基本权利，包括身体行动自由和表达的自由。侵害学生人身自由的表现形式有：非法拘禁和限制学生、非法搜查学生、非法限制学生表达自由的权利等。因此，题干中李老师让小明对全班同学搜身的行为，侵犯了学生的人身自由权。

8.×【解析】不作为侵权行为是指行为人以一定的不作为致人损害的行为。根据题干所述可知，教师在校外没有积极履行保护职责或阻止有害学生的行为，由于这在教师的职务范围外，故是一种不道德行为。

9.√【解析】常见的侵犯学生受教育权的表现形式有：(1)侵犯学生受教育机会的平等权；(2)侵犯学生的入学权；(3)侵犯学生参加考试的权利；(4)随意开除学生。此外，还有侵犯学生上课学习的权利、侵犯学生受教育的选择权、侵犯学生升学复学方面的同等权利、以侵犯姓名权的手段侵犯学生的受教育权、延误学生录取通知书的发放等。题干所述属于以侵犯姓名权的方式侵犯他人的受教育权，故题干表述正确。

10.√【解析】教师侵犯学生财产权的表现形式有：损坏学生财物、非法没收学生物品、乱罚款、乱摊派、推销商品等。“交班费印试卷”“收取组织活动费”属于乱摊派，故题干所述属于侵犯学生财产权的表现。

四、辨析题

1.小明上课随意说话，班主任让他到教室外罚站。班主任侵犯了小明的受教育权。

(1)这种说法是正确的。(2)学生的受教育权包括受完法定年限教育权、学习权和公正评价权。学习权是指学生有权利在义务教育年限内在校学习和在教育过程中，教师不得以任何借口随意侵犯或剥夺学生参加学习活动(如听课)的权利。小明上课随意说话，班主任可以给予

批评教育，但不能剥夺其听课的权利。

2.依法治教就是以法治教。

(1)这种说法是不正确的。(2)依法治教，就是依据法律来管理教育，规范教育行为。依法治教所强调的是依法办事。而“以法治教”则是指运用法律手段来管理教育。但是运用法律手段不能等同于依法办事。因此，“依法治教就是以法治教”的说法不正确。

五、简答题(参考答案)

1.预防教师违法(侵权)行为的必要措施有哪些?

(1)建立完善的教育法规体系；(2)建立严格公正的教育执法制度；(3)建立全面的教育法律监督机制；(4)增强法制观念，宣传、普及教育法规；(5)加强学校的规范管理；(6)增强教师的法律意识，减少侵权行为的发生；(7)加强学生对自己法定权利的认识，培养学生的自我保护意识；(8)加大安全教育力度。

2.简述依法执教的要求。

依法执教的基本要求概括来说有以下四点：(1)坚持正确的政治方向；(2)拥护党的基本路线和领导；(3)自觉增强法律意识；(4)认真贯彻党和国家的方针政策。

六、案例分析题(参考答案)

1.王老师侵犯了学生小李的人身自由权、人格尊严权、财产权、受教育权。

(1)侵犯学生的人身自由权。人身自由是公民的一项基本权利，包括身体行动自由和表达的自由。侵害学生人身自由的表现形式有：非法拘禁和限制学生、非法搜查学生、非法限制学生表达自由的权利等。案例中，班主任王老师冲进教室对小李进行搜身，此行为侵犯了小李的人身自由权。

(2)侵犯学生的人格尊严权。学校和教师必须尊重学生的人格尊严，严禁对学生实施体罚、变相体罚或其他侮辱人格尊严的行为。案例中，班主任王老师当着全班同学的面辱骂小李，此行为侵犯了小李的人格尊严权。

(3)侵犯学生的财产权。个人的财产所有权是指公民对个人所有的财产依法进行占有、使用、收益和处分的权利。学生的合法财产受法律保护，教师不得侵占、破坏或非法扣押、没收等。教师侵犯学生财产权的表现形式：损坏学生财物、非法没收学生物品、乱罚款、乱摊派、推销商品等。案例中，班主任王老师清空小李购买的游戏装备，注销其游戏账号，此行为侵犯了小李的财产权。

(4)侵犯学生的受教育权。受教育权是学生最基本的权利。常见的侵犯学生受教育权的表现形式主要有：①侵犯学生受教育机会的平等权；②侵犯学生的入学权；③侵犯学生参加考试的权利；④随意开除学生。此外，还有侵犯学生上课学习的权利、侵犯学生受教育的选择权、侵犯学生升学复学方面的同等权利、以侵犯姓名权的手段侵犯学生的受教育权、延误学生录取通知书的发放等。案例中，班主任王老师让小李停课三天，这属于侵犯学生上课学习的权利。

2.班主任的做法侵犯了学生的人格尊严权、名誉权和受教育权，其行为属于违法行为，容易造成恶劣影响。

(1)侵犯了学生的人格尊严权。《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定，教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。案例中，班主任通过投票的方式选出“贼”并让他们在全班做检讨，这侵犯了学生的人格尊严权。

(2)侵犯了学生的名誉权。学生的名誉不得受到歪曲或损害。我国《未成年人学校保护规定》第九条规定，学校应当尊重和保护学生的人格尊严，尊重学生名誉，保护和培育学生的荣誉感、责任感，表彰、奖励学生做到公开、公平、公正；在教育、管理中不得使用任何贬损、

侮辱学生及其家长或者所属特定群体的言行、方式。案例中，班主任通过投票这种不合理的方式认定学生是“贼”，并公开要求学生交出手表、在全班做检讨，这侵犯了学生的名誉权。

(3)侵犯了学生的受教育权。根据《中华人民共和国教育法》第四十三条规定可知，受教育者享有“参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料”和“在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书”的权利。题干中，班主任在没有了解清楚事实的情况下，就认定学生为“贼”，并勒令学生立即停课回家反省的行为，侵犯了学生的受教育权。针对班主任的做法，我有以下建议：

(1)向这两名学生道歉，取消停课处分，尽量消除自己的行为给学生带来的恶劣影响，并主动向学校承认错误，否则其可能会遭受行政处分或解聘。根据《中华人民共和国教师法》第三十七条规定，教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘：①故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；②体罚学生，经教育不改的；③品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。

(2)加强法律法规的学习，积极履行教师义务，科学、公正地处理班级失窃事件，同时要注意保护未成年人的人格尊严和名誉。根据《中华人民共和国教师法》第八条规定可知，教师有履行“遵守宪法、法律和职业道德，为人师表”“关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展”的义务。

3.(1)①校长的处理是对的。青少年学生有受教育的权利和人格尊严权。班主任将其赶出教室，侵犯了学生的受教育权和人格尊严权。②现代学生观倡导学生是完整的人，有发展潜能的人，有发展需要的人。班主任的做法，如“厉声”“生气”“推出教室，关上了教室门”均违背了现代学生观。

③教师是学生的交往者、合作者、朋友、知己，案例中班主任的做法不符合该角色要求。④由案例分析可知，小伟在课堂上的问题行为是为了引起班主任和同学的注意，满足自己归属与爱的需要。而班主任忽视了他的这种需要。⑤根据我国《义务教育法》第二十九条规定，教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，促进学生的充分发展。教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。“让小伟在教室外站着”属于变相体罚，“不让小伟上课”侵害了小伟的受教育权。因此，校长的做法是对的。

(2)①班主任应该尊重学生小伟的人格，对其进行耐心的教育，联合其家长一起做工作，对学生进

行说理教育，还可以运用惩戒法，对其不良行为进行矫正。②班主任应该关心和爱护学生，一视同仁，与小伟好好沟通，动之以情，晓之以理。③归属与爱的需要，也称社交需要，是指每个人都有被他人或群体接纳、爱护、关注、鼓励及支持的需要。它是生理和安全需要满足之后的更高一级的需要，包括被人爱与爱他人、希望交友融洽、保持友谊、人际关系和谐、被团体接纳、成为团体一员、有归属感等。班主任要创造机会让小伟的归属与爱的需要得到满足，促进他的身心健康发展。④小伟应将学习作为主要任务，谦虚听取老师的意见，将注意力集中在学习上。他应该积极克制自己的不良行为，如果允许的话，可以采用行为控制法，事先在自己的手腕上套上橡皮筋，一旦自己有

做出不良行为的想法时，就弹自己一下，实行自我监督和自我惩罚。

专题三 《中华人民共和国教育法》

答案速查:

1~5 DCCBC	6~10 BDDAA	11~15 ACDBA	16~20 BBABC
21~25 AABDB	26~30 BBBDA	31~36 ABDDCA	37~43 ADCABAA
1~5 ABD ABCD ACD ABCD ABC	6~10 ACD ABCD BCD ACD BCD		
11~12 ACDABC	1~5 × × √ √ √		
6~11 √ × √ √ √ ×	12~18 × √ √ √ √ × √		

一、单项选择题

1.D【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四条规定,全社会应当关心和支持教育事业的发展。全社会应当尊重教师。第八条规定,教育活动必须符合国家和社会公共利益。国家实行教育与宗教相分离。任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。故本题选D项。

2.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七十二条规定,结伙斗殴、寻衅滋事,扰乱学校及其他教育机构教育教学秩序或者破坏校舍、场地及其他财产的,由公安机关给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。题干中跳舞群众播放的歌曲已经严重影响学校的正常教学,这属于扰乱学校教学秩序的行为,因此,学校可向公安机关报案。

3.C【解析】《中华人民共和国教育法》第六十四条规定,地方各级人民政府及其有关部门必须把学校的基本建设纳入城乡建设规划,统筹安排学校的基本建设用地及所需物资,按照国家有关规定实行优先、优惠政策。

4.B【解析】《中华人民共和国教育法》第七十九条规定,考生在国家教育考试中有下列行为之一的,由组织考试的教育考试机构工作人员在考试现场采取必要措施予以制止并终止其继续参加考试;组织考试的教育考试机构可以取消其相关考试资格或者考试成绩;情节严重的,由教育行政部门责令停止参加相关国家教育考试一年以上三年以下;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(1)非法获取考试试题或者答案的;(2)携带或者使用考试作弊器材、资料的;(3)抄袭他人答案的;(4)让他人代替自己参加考试的;(5)其他以不正当手段获得考试成绩的作弊行为。故A、C、D三项均违反了我国《教育法》有关规定。B项没有违反我国《教育法》有关规定,答案选B项。

5.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第五十一条规定,图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、美术馆、体育馆(场)等社会公共文化体育设施,以及历史文化古迹和革命纪念馆(地),应当对教师、学生实行优待,为受教育者接受教育提供便利。故答案选C项。

6.B【解析】《中华人民共和国教育法》第十二条规定,国家通用语言文字为学校及其他教育机构的基本教育教学语言文字,学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学。

7.D【解析】《中华人民共和国教育法》第二十九条规定,学校及其他教育机构行使下列权利:(1)按照章程自主管理;(2)组织实施教育教学活动;(3)招收学生或者其他受教育者;(4)对受教育者进行学籍管理,实施奖励或者处分;(5)对受教育者颁发相应的学业证书;(6)聘任教师及其他职工,实施奖励或者处分;(7)管理、使用本单位的设施和经费;(8)拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉;(9)法律、法规规定的其他权利。故D项符合题意。

8.D【解析】根据我国《教育法》第五十六条规定,各级人民政府的教育经费支出,按照事权和财权相统一的原则,在财政预算中单独列项。

9.A【解析】根据我国《教育法》第二十九条、第三十条规定可知,A项属于学校及其他教

育机构行使的权利，B、C、D 三项属于学校及其他教育机构应当履行的义务。

10.A【解析】根据《中华人民共和国教育法》第八条规定，教育活动必须符合国家和社会公共利益。国家实行教育与宗教相分离。任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。

11.A【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七十二条规定，结伙斗殴、寻衅滋事，扰乱学校及其他教育机构教育教学秩序或者破坏校舍、场地及其他财产的，由公安机关给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。题干中，A 某带领小混混，扰乱学校秩序，应由公安机关给予其治安管理处罚。故选 A 项。

12.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第八十二条规定，以作弊、剽窃、抄袭等欺诈行为或者其他不正当手段获得学位证书、学历证书或者其他学业证书的，由颁发机构撤销相关证书。购买、使用假冒学位证书、学历证书或者其他学业证书，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。故选 C 项。

13.D【解析】根据《中华人民共和国教育法》第三十条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：(1)遵守法律、法规；(2)贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；(3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4)以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

(6)依法接受监督。故答案选 D 项。

14.B【解析】根据《中华人民共和国教育法》第八十条规定，任何组织或者个人在国家教育考试中有下列行为之一，有违法所得的，由公安机关没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，处五日以上十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任；属于国家机关工作人员的，还应当依法给予处分：(1)组织作弊的；(2)通过提供考试作弊器材等方式为作弊提供帮助或者便利的；(3)代替他人参加考试的；(4)在考试结束前泄露、传播考试试题或者答案的；(5)其他扰乱考试秩序的行为。题干中强调组织或个人在国家教育考试中组织作弊，且情节严重，因此应处五日以上十五日以下拘留。

15.A【解析】《中华人民共和国教育法》第十一条规定，国家适应社会主义市场经济发展和社会主义发展的需要，推进教育改革，推动各级各类教育协调发展、衔接融通，完善现代国民教育体系，健全终身教育体系，提高教育现代化水平。

16.B【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四条规定可知，教育是社会主义现代化建设的基础，国家保障教育事业优先发展。全社会应当关心和支持教育事业的发展。全社会应当尊重教师。这一规定明确了教育的地位。

17.B【解析】《中华人民共和国教育法》将我国有组织的教育和教学体系及其密切相关的外延集中在第二章中予以规定，构成我国教育基本制度。即《中华人民共和国教育法》以法律形式规定了我国教育基本制度。故本题答案选 B 项。

18.A【解析】《中华人民共和国教育法》第四十三条明确了受教育者的申诉权利，即“对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉，对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，提出申诉或者依法提起诉讼”。故本题答案选 A 项。

19.B【解析】根据《中华人民共和国教育法》第三十六条规定，学校及其他教育机构中的教学辅助人员和其他专业技术人员，实行专业技术职务聘任制度。

20.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第三十二条规定，学校及其他教育机构具备法人条件的，自批准设立或者登记注册之日起取得法人资格。

21.A【解析】根据《中华人民共和国教育法》第十四条规定，国务院和地方各级人民政府根据分级管理、分工负责的原则，领导和管理教育工作。

22.A【解析】《中华人民共和国教育法》第七十七条规定，与他人串通，允许他人冒用本人

身份，顶替本人取得的入学资格的，由教育行政部门或者其他有关行政部门责令停止参加相关国家教育考试一年以上三年以下；有违法所得的，没收违法所得；已经成为公职人员的，依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

23.B【解析】《中华人民共和国教育法》第八十五条规定，境外的组织和个人在中国境内办学和合作办学的办法，由国务院规定。故本题选 B 项。

24.D【解析】根据《中华人民共和国教育法》第十二条规定，国家通用语言文字为学校及其他教育机构的基本教育教学语言文字，学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学。民族自治地方以少数民族学生为主的学校及其他教育机构，从实际出发，使用国家通用语言文字和本民族或者当地民族通用的语言文字实施双语教育。因此，黄老师使用本地方言教学的做法不合法，其应当使用普通话进行教学。

25.B【解析】根据《中华人民共和国教育法》第五十条规定，未成年人的父母或者其他监护人应当为其未成年子女或者其他被监护人受教育提供必要条件。未成年人的父母或者其他监护人应当配合学校及其他教育机构，对其未成年子女或者其他被监护人进行教育。学校、教师可以对学生家长提供家庭教育指导。

26.B【解析】《中华人民共和国教育法》第二章对我国教育的基本制度做了明确规定。我国教育基本制度包括：(1)学校教育制度；(2)义务教育制度；(3)职业教育和继续教育制度；(4)国家教育考试制度；(5)学业证书制度和学位制度；(6)扫除文盲的教育制度；(7)教育督导制度和教育评估制度。

27.B【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七十二条规定，结伙斗殴、寻衅滋事，扰乱学校及其他教育机构教育教学秩序或者破坏校舍、场地及其他财产的，由公安机关给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故答案选 B 项。

28.B【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七十三条规定，明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任。

29.D【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四十九条规定，学校及其他教育机构在不影响正常教育教学活动的前提下，应当积极参加当地的社会公益活动。

30.A【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七十二条规定，侵占学校及其他教育机构的校舍、场地及其他财产的，依法承担民事责任。

31.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十七条规定，对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，不得开除。故①说法正确。

根据《中华人民共和国教育法》第十二条规定，国家通用语言文字为学校及其他教育机构的基本教育教学语言文字，学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学。故②说法正确。2018 年，教育部印发了《新时代高校教师职业行为十项准则》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》。文件中指出，对于有虐待、猥亵、性骚扰等严重侵害学生行为的，一经查实，要撤销其所获荣誉、称号，追回相关奖金，依法依规撤销教师资格、解除教师职务、清除出教师队伍，同时还要录入全国教师管理信息系统，任何学校不得再聘任其从事教学、科研及管理等工作。故③说法正确，但该文件不属于法律法规，故③不选。根据《中华人民共和国宪法》第二十七条规定，国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。但目前教师这一职业没有相关法律明确规定要进行宪法宣誓，故④不选。

32.B【解析】《中华人民共和国教育法》于 1995 年 3 月 18 日经第八届全国人民代表大会第三次会议通过，自 1995 年 9 月 1 日起施行。

33.D【解析】《中华人民共和国教育法》第八十条规定，任何组织或者个人在国家教育考试

中有下列行为之一，有违法所得的，由公安机关没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，处五日以上十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任；属于国家机关工作人员的，还应当依法给予处分：(1)组织作弊的；(2)通过提供考试作弊器材等方式为作弊提供帮助或者便利的；(3)代替他人参加考试的；(4)在考试结束前泄露、传播考试试题或者答案的；(5)其他扰乱考试秩序的行为。题干所述情形为“代替他人参加考试”，故 D 项正确。

34.D【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四十条规定，国家、社会、家庭、学校及其他教育机构应当为有违法犯罪行为的未成年人接受教育创造条件。

35.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第二十九条和第三十条规定可知，A、B、D 三项属于学校及其他教育机构可行使的权利，C 项属于学校及其他教育机构应当履行的义务。故答案选 C 项。

36.A【解析】根据《中华人民共和国教育法》第五十四条规定，国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制，逐步增加对教育的投入，保证国家举办的学校教育经费的稳定来源。

37.A【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七十八条规定，学校及其他教育机构违反国家有关规定向受教育者收取费用的，由教育行政部门或者其他有关行政部门责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。

38.D【解析】根据《中华人民共和国教育法》第三十一条规定，学校及其他教育机构应当按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保障教职工参与民主管理和监督。

39.C【解析】根据《中华人民共和国教育法》第九条规定，中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等，依法享有平等的受教育机会。该条规定表明我国任何公民都平等地享有教育法律规定的受教育权，这体现了我国《教育法》的平等性原则。

40.A【解析】根据《中华人民共和国教育法》第三十五条规定，国家实行教师资格、职务、聘任制度，通过考核、奖励、培养和培训，提高教师素质，加强教师队伍建设。

41.B【解析】在义务教育阶段，教育平等首先表现在接受教育的机会平等。也就是《中华人民共和国教育法》第九条规定，公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等，依法享有平等的受教育机会。

42.A【解析】《中华人民共和国教育法》第四十三条规定，受教育者享有下列权利：(1)参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料；(2)按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金；(3)在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书；(4)对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉，对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，提出申诉或者依法提起诉讼；(5)法律、法规规定的其他权利。故答案选 A 项。B、C、D 三项都是受教育者应当履行的义务。

43.A【解析】《中华人民共和国教育法》第七十六条规定，学校或者其他教育机构违反国家有关规定招收学生的，由教育行政部门或者其他有关行政部门责令退回招收的学生，退还所收费用，A 项错误；对学校、其他教育机构给予警告，可以处违法所得五倍以下罚款，B 项正确；情节严重的，责令停止相关招生资格一年以上三年以下，直至撤销招生资格、吊销办学许可证，C 项正确；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。D 项正确。故本题选 A 项。

二、多项选择题

1.ABD【解析】《中华人民共和国教育法》第十七条规定，国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度。国家建立科学的学制系统。学制系统内的学校和其他教

育机构的设置、教育形式、修业年限、招生对象、培养目标等，由国务院或者由国务院授权教育行政部门规定。故 A、D 两项正确，C 项错误。第二十一条规定，国家实行国家教育考试制度。B 项正确。故本题选 A、B、D 三项。

2.ABCD【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四条规定，教育是社会主义现代化建设的基础，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义，国家保障教育事业优先发展。

3.ACD【解析】《中华人民共和国教育法》第三十一条规定，学校及其他教育机构的校长或者主要行政负责人必须由具有中华人民共和国国籍、在中国境内定居、并具备国家规定任职条件的公民担任，其任免按照国家有关规定办理。学校的教学及其他行政管理，由校长负责。

4.ABCD【解析】根据《中华人民共和国教育法》第二十七条规定，设立学校及其他教育机构，必须具备下列基本条件：(1)有组织机构和章程；(2)有合格的教师；(3)有符合规定标准的教学场所及设施、设备等；(4)有必备的办学资金和稳定的经费来源。

5.ABC【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四十三条规定可知，受教育者享有以下权利：

(1)参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料；(2)按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金；(3)在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书；(4)对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉，对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，提出申诉或者依法提起诉讼；(5)法律、法规规定的其他权利。根据《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定，教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，促进学生的充分发展。因此，答案选 A、B、C 三项。

6.ACD【解析】根据《中华人民共和国教育法》第六十七条规定，教育对外交流与合作坚持独立自主、平等互利、相互尊重的原则，不得违反中国法律，不得损害国家主权、安全和社会公共利益。

7.ABCD【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四十四条规定，受教育者应当履行下列义务：

(1)遵守法律、法规；(2)遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；(3)努力学习，完成规定的学习任务；(4)遵守所在学校或者其他教育机构的管理制度。

8.BCD【解析】根据《中华人民共和国教育法》第五十一条规定，广播、电视台(站)应当开设教育节目，促进受教育者思想品德、文化和科学技术素质的提高。

9.ACD【解析】根据《中华人民共和国教育法》第六条规定，教育应当坚持立德树人，对受教育者加强社会主义核心价值观教育，增强受教育者的社会责任感、创新精神和实践能力。

10.BCD【解析】根据《中华人民共和国教育法》第五十六条规定，各级人民政府的教育经费支出，按照事权和财权相统一的原则，在财政预算中单独列项。各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。故 A 项说法错误，答案选 B、C、D 三项。

11.ACD【解析】根据《中华人民共和国教育法》第十八条规定，国家制定学前教育标准，加快普及学前教育，构建覆盖城乡，特别是农村的学前教育公共服务体系。各级人民政府应当采取措施，为适龄儿童接受学前教育提供条件和支持。故 A、C、D 三项表述正确。我国义务教育包含的阶段为小学和初中，故 B 项表述错误。

12.ABC【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七十九条规定，考生在国家教育考试中有下列行为之一的，由组织考试的教育考试机构工作人员在考试现场采取必要措施予以制止并终止其继续参加考试；组织考试的教育考试机构可以取消其相关考试资格或者考试成绩；情节严重的，由教育行政部门责令停止参加相关国家教育考试一年以上三年以下；构成违反治

安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(1)非法获取考试试题或者答案的；(2)携带或者使用考试作弊器材、资料的；(3)抄袭他人答案的；(4)让他人代替自己参加考试的；(5)其他以不正当手段获得考试成绩的作弊行为。

三、判断题

1.×【解析】根据《中华人民共和国教育法》第五十九条规定，国家采取优惠措施，鼓励和扶持学校在不影响正常教育教学的前提下开展勤工俭学和社会服务，兴办校办产业。因此，题干说法错误。

2.×【解析】《中华人民共和国教育法》第三十八条规定，国家、社会对符合入学条件、家庭经济困难的儿童、少年、青年，提供各种形式的资助。题干前半句表述正确。第三十七条规定，受教育者在入学、升学、就业等方面依法享有平等权利。题干后半句表述错误。

3.√【解析】《中华人民共和国教育法》第七十七条规定，入学资格被顶替权利受到侵害的，可以请求恢复其入学资格。

4.√【解析】根据《中华人民共和国教育法》第六十二条规定，国家鼓励运用金融、信贷手段，支持教育事业的发展。

5.√【解析】根据《中华人民共和国教育法》第六十六条规定，国家推进教育信息化，加快教育信息基础设施建设，利用信息技术促进优质教育资源普及共享，提高教育教学水平和教育管理水平。故题干表述正确。

6.√【解析】根据《中华人民共和国教育法》第二条规定，在中华人民共和国境内的各级各类教育，适用本法。第八十四条规定，军事学校教育由中央军事委员会根据本法的原则规定。宗教学校教育由国务院另行规定。

7.×【解析】根据《中华人民共和国教育法》第四十一条规定，从业人员有依法接受职业培训和继续教育的权利和义务。

8.√【解析】根据《中华人民共和国教育法》第二十八条规定，学校及其他教育机构的设立、变更和终止，应当按照国家有关规定办理审核、批准、注册或者备案手续。

9.√【解析】《中华人民共和国教育法》于1995年3月18日经第八届全国人民代表大会第三次会议通过，自1995年9月1日起施行，这是新中国成立以来我国制定的第一部教育基本法，这是我

国教育史上具有里程碑意义的大事。它的颁行，标志着我国开始进入全面依法治教的新时期。

10.√【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七十四条规定，违反国家有关规定，向学校或者其他教育机构收取费用的，由政府责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。

11.×【解析】根据《中华人民共和国教育法》第五十一条规定，图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、美术馆、体育馆(场)等社会公共文化体育设施，以及历史文化古迹和革命纪念馆(地)，应当对教师、学生实行优待，为受教育者接受教育提供便利。

12.×【解析】根据《中华人民共和国教育法》第三十四条规定，国家保护教师的合法权益，改善教师的工作条件和生活条件，提高教师的社会地位。教师的工资报酬、福利待遇，依照法律、法规的规定办理。故本题说法错误。

13.√【解析】根据《中华人民共和国教育法》第十四条规定，国务院和地方各级人民政府根据分级管理、分工负责的原则，领导和管理教育工作。中等及中等以下教育在国务院领导下，由地方人民政府管理。

14.√【解析】根据《中华人民共和国教育法》第十九条规定，国家实行九年制义务教育制度。各级人民政府采取各种措施保障适龄儿童、少年就学。适龄儿童、少年的父母或者其他监护人以及有关社会组织和个人有义务使适龄儿童、少年接受并完成规定年限的义务教育。故题干说法正确。

15. ✓ 【解析】根据《中华人民共和国教育法》第八条规定，国家实行教育与宗教相分离。任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。因此，题干中王老师公开布道，影响学校的正常秩序的行为是违法的。

16. ✓ 【解析】根据《中华人民共和国教育法》第七条规定，教育应当继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，吸收人类文明发展的一切优秀成果。因此，题干说法正确。

17. × 【解析】根据《中华人民共和国教育法》第三十条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：(1)遵守法律、法规；(2)贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

(3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4)以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

(6)依法接受监督。根据题干中的关键词“以各种方式”可知，题干说法错误。

18. ✓ 【解析】《中华人民共和国教育法》第三十七条规定，受教育者在入学、升学、就业等方面依法享有平等权利。学校和有关行政部门应当按照国家有关规定，保障女子在入学、升学、就业、授予学位、派出留学等方面享有同男子平等的权利。

四、填空题

1.生产劳动社会实践

2.爱国主义

3.宪法

五、简答题(参考答案)

1.2021年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正了《中华人民共和国教育法》，简述其中提出的教育方针。

《中华人民共和国教育法》(2021年修正)第五条明确规定了我国的教育方针：“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

2.简述《中华人民共和国教育法》中关于受教育者权利的相关规定。

根据《中华人民共和国教育法》第四十三条规定，受教育者享有下列权利：(1)参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料；(2)按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金；(3)在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书；(4)对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉，对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，提出申诉或者依法提起诉讼；(5)法律、法规规定的其他权利。

专题四 《中华人民共和国义务教育法》

答案速查：

1~5	CCDAD	6~10	BBDDC	11~15	BDBCC	16~20	CBDBA
21~25	DBCBB	26~30	ADBAD	31~35	AACDB	36~40	BCDCC
41~45	BACBC	46~49	ABBB	1~5	ABC AD ABD ABCD AC		
6~11	BD CD AB ABCD ABC ABD			1~5	√ √ × √ ×		
6~10	√ √ √ √ ×			11~17	× × × × √ √ ×		

一、单项选择题

1.C【解析】义务教育的强制性是义务教育的最本质特征。义务教育是法律保证实施的教育活动。义务教育不仅是受教育者的权利，而且还是国家应尽的义务，国家、社会、学校和家庭必须依法予以保证。对不履行义务教育的行为，国家通过立法和司法强制执行。题干所述体现的是义务教育的强制性。所谓公益性(免费性),就是明确规定“不收学费、杂费”。公益性和免费性是联系在一起的。基础性是指义务教育是基础教育，其目的是为提高民族素质，培养“四有”的社会主义人才奠定基础。A、B、D项与题干不符，故不选。

2.C【解析】义务教育作为一项教育制度和法律制度，具有不同于其他教育制度和教育工作的属性。就其性质而言，义务教育具有强制性(义务性)、普及性(普遍性、统一性)、免费性(公益性)、公共性(国民性)和基础性。其中，强制性、普及性(普遍性)和免费性是义务教育的三个基本特征。

3.D【解析】《中华人民共和国义务教育法》第二十一条规定，对未完成义务教育的未成年犯和被采取强制性教育措施的未成年人应当进行义务教育，所需经费由人民政府予以保障。故答案选D项。

4.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十七条规定，学校应当保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。社会公共文化体育设施应当为学校开展课外活动提供便利。

5.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第五十一条规定，国务院有关部门和地方各级人民政府违反本法第六章的规定，未履行对义务教育经费保障职责的，由国务院或者上级地方人民政府责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。故选D项。

6.B【解析】受教育机会平等一般包括起点上的平等、过程上的平等和终点上的平等这三个基本环节。《中华人民共和国义务教育法》第四条的规定体现了受教育机会平等的原则。

7.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二条规定可知，义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。故A项说法错误。到2008年年底，我国不仅实现了义务教育的全面普及，而且实现了义务教育的全面免费，这是我国普及义务教育的伟大成就。但我国的义务教育也存在发展不平衡的问题，促进义务教育均衡发展已经成为我国现阶段教育改革的重大任务。故B项说法正确，D项说法错误。根据《中华人民共和国教师法》第二十五条规定可知，教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。故C项说法错误。因此，答案选B项。

8.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十四条规定，教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全

面发展。故答案选 D 项。

9.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十二条规定，适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。

10.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第七条规定，义务教育实行国务院领导，省、自治区、直辖市人民政府统筹规划实施，县级人民政府为主管理的体制。

11.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十五条规定可知，学校和教师按照确定的教育内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。国家鼓励学校和教师采用启发式教育等教育教学方法，提高教育教学质量。

12.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第五条规定，社会组织和个人应当为适龄儿童、少年接受义务教育创造良好的环境。

13.B【解析】《中华人民共和国义务教育法》于 1986 年 4 月 12 日第六届全国人民代表大会第四次会议通过，自 1986 年 7 月 1 日起施行。故答案选 B 项。

14.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第五十八条规定，适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人无正当理由未依照本法规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门给予批评教育，责令限期改正。

15.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十七条规定，对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，不得开除。因此，对于初中生李某上课不认真且嬉戏打闹的情况，学校可对其进行批评教育。

16.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二条规定，国家实行九年义务教育制度。义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。故 A、B 两项表述正确。第四条规定，凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年，不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。故 D 项表述正确。第七条规定，义务教育实行国务院领导，省、自治区、直辖市人民政府统筹规划实施，县级人民政府为主管理的体制。故 C 项表述错误。

17.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十九条规定，国家实行教科书审定制度。教科书的审定办法由国务院教育行政部门规定。

18.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十二条规定，适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。因此，某初中自行组织入学考试，跨学区招生，这违反了免试就近入学的规定。

19.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第五十七条规定，学校有下列情形之一的，由县级人民政府教育行政部门责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：(1)拒绝接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读的；

(2)分设重点班和非重点班的；(3)违反本法规定开除学生的；(4)选用未经审定的教科书的。

20.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十六条规定，学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。因此，A 项不符合规定。根据第三十一条规定，各级人民政府保障教师工资福利和社会保险待遇，改善教师工作和生活条件；完善农村教师工资经费保障机制。故 B 项符合规定。根据第十一条规定，凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区儿童，可以推迟到七周岁。故 C 项符合规定。根据第三十五条规定，国家鼓励学校和教师采用启发式教育等教育教学方法，提高教育教学质量。故 D 项符合规定。

21.D【解析】根据我国《义务教育法》第二十二条规定，县级以上人民政府及其教育行政部

门应当促进学校均衡发展，缩小学校之间办学条件的差距，不得将学校分为重点学校和非重点学校。学校不得分设重点班和非重点班。

22.B【解析】“控辍保学”是“普及九年义务教育”工作提出来的一个概念，控是控制，辍是停止、中止，保是保护、保障，学是学习、接受教育。意思为控制学生失学、辍学，保证所有适龄儿童、少年入学就读，接受义务教育。义务教育的强制性是义务教育的最本质特征。对不履行义务教育的行为，国家以立法的形式，强制执行。因此，“控辍保学”工作的落实体现了义务教育的强制性。

23.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十四条规定，根据国家有关规定经批准招收适龄儿童、少年进行文艺、体育等专业训练的社会组织，应当保证所招收的适龄儿童、少年接受义务教育；自行实施义务教育的，应当经县级人民政府教育行政部门批准。

24.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十七条规定，对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，不得开除。因此，对于题干中的初一学生赵某，学校不能开除。

25.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十一条规定，凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。故 A 项正确。根据《中华人民共和国义务教育法》第十二条规定，适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。故 B 项错误。

根据《中华人民共和国义务教育法》第三十九条规定，国家实行教科书审定制度。教科书的审定办法由国务院教育行政部门规定。未经审定的教科书，不得出版、选用。故 C 项正确。

根据《中华人民共和国义务教育法》第十九条规定，普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。故 D 项正确。

26.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十九条规定可知，普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。

27.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十二条规定，县级以上人民政府及其教育行政部门应当促进学校均衡发展，缩小学校之间办学条件的差距，不得将学校分为重点学校和非重点学校。学校不得分设重点班和非重点班。第二十五条规定，学校不得违反国家规定收取费用，不得以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。故①②③④皆违反了《中华人民共和国义务教育法》

28.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十六条规定，校长由县级人民政府教育行政部门依法聘任。

29.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十一条规定，凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。

30.D【解析】强制性(义务性)是义务教育的最本质特征；普及性是义务教育的基本性质；免费性、公共性(国民性)、基础性是义务教育的重要特征。

31.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定，教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。题干中的教师对学生进行言语侮辱、讽刺，这侵犯了学生的人格尊严权，违反了我国《义务教育法》的规定。故本题选 A 项。

32.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十六条规定，学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

33.C【解析】根据《中华人民共和国宪法》第三十八条规定，中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。根据《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定，教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。因此，该小学“民主选差生”并公布在公告栏内的做法侵犯了学生的人格尊严权。

34.D【解析】根据我国《义务教育法》第二十七条规定，对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，不得开除。A项中的做法侵犯了学生的受教育权，B项中的做法侵犯了学生的人身自由权，C项也属于侵权行为，故答案选D项。

35.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十七条规定，县级人民政府根据需要设置寄宿制学校，保障居住分散的适龄儿童、少年入学接受义务教育。故本题答案选B项。

36.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十五条规定，县级以上地方人民政府根据本行政区域内居住的适龄儿童、少年的数量和分布状况等因素，按照国家有关规定，制定、调整学校设置规划。

37.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定，教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。因此，题干中的班主任让在课上窃窃私语的小明站着听课一天，他的这一做法是错误的。

38.D【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十一条规定，国家鼓励教科书循环使用。

39.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十二条规定，国务院和地方各级人民政府用于实施义务教育财政拨款的增长比例应当高于财政经常性收入的增长比例，保证按照在校学生人数平均的义务教育费用逐步增长，保证教职工工资和学生人均公用经费逐步增长。

40.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十一条规定，在民族地区和边远贫困地区工作的教师享有艰苦贫困地区补助津贴。

41.B【解析】《中华人民共和国义务教育法》第三十一条规定，教师的平均工资水平应当不低于当地公务员的平均工资水平。

42.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第九条规定，发生违反本法的重大事件，妨碍义务教育实施，造成重大社会影响的，负有领导责任的人民政府或者人民政府教育行政部门负责人应当引咎辞职。

43.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十二条规定，县级人民政府教育行政部门对木行政区域内的军人子女接受义务教育予以保障。

44.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十八条规定，教师享有法律规定的权利行法律规定的义务，应当为人师表，忠诚于人民的教育事业。

45.C【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十四条规定，义务教育经费保障的具体办业由国务院规定。

46.A【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十七条规定，对违反学校管理制度的学生学校应当予以批评教育，不得开除。故A项说法错误。根据第二十二规定，学校不得分设重点班和非重点班。故B项说法正确。根据第二十一条规定，对未完成义务教育的未成年犯和被采取强制性教育措施的未成年人应当进行义务教育，所需经费由人民政府予以保障。故C项说法正确。根据第二十五条规定，学校不得违反国家规定收取费用，不得以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。故D项说法正确。

47.B【解析】题干中的条文强调缩小学校间的差距、班级间的差距，这是促进教育公平的体现，因此最终有利于我国实现教育公平。故答案选B项；A、C、D三项的描述均不符合题意，可排除。

48.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十四条规定，根据国家有关规定经批准招收适龄儿童、少年进行文艺、体育等专业训练的社会组织，应当保证所招收的适龄儿童、少年接受义务教育；自行实施义务教育的，应当经县级人民政府教育行政部门批准。故 B 项做法正确。

49.B【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十二条规定，县级人民政府教育行政部门应当均衡配置本行政区域内学校师资力量，组织校长、教师的培训和流动，加强对薄弱学校的建设。

二、多项选择题

1.ABC【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三条规定，义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2.AD【解析】《中华人民共和国义务教育法》第十一条规定，凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区儿童，可以推迟到七周岁。适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。故 D 项中的做法符合规定，B、C 两项不符合规定。《中华人民共和国义务教育法》第十二条规定，适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。故 A 项做法符合规定。

3.ABD【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第六条规定，国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校的办学条件，并采取措施，保障农村地区、民族地区实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育。

4.ABCD【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十六条规定可知，该条关于学校德育的规定为：(1)把德育放在首位；(2)寓德育于教育教学之中；(3)把德育渗透到学校的各项活动中；

(4)形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系。因此，答案选 A、B、C、D 四项。

5.AC【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十二条规定，国家将义务教育全面纳入财政保障范围，义务教育经费由国务院和地方各级人民政府依照本法予以保障。

6.BD【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第五十四条规定，有下列情形之一的，由上级人民政府或者上级人民政府教育行政部门、财政部门、价格行政部门和审计机关根据职责分工责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：(1)侵占、挪用义务教育经费的；(2)向学校非法收取或者摊派费用的。故本题选 B、D 两项。

7.CD【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十二条规定，学校不得分设重点班和非重点班，所以，A 项中的做法是错误的；第二十七条规定，对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，不得开除，所以 B 项中的做法是错误的。故答案选 C、D 两项。

8.AB【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十七条规定，国务院和县级以上地方人民政府根据实际需要，设立专项资金，扶持农村地区、民族地区实施义务教育。

9.ABCD【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十四条规定，学校应当建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。县级以上地方人民政府定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。

10.ABC【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十九条规定，教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得

侵犯学生合法权益。A项属于歧视学生的行为，B、C项属于体罚学生的行为。故本题答案选A、B、C三项。

11.ABD【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十条规定，国家建立统一的义务教育教师职务制度。教师职务分为初级职务、中级职务和高级职务。故答案选A、B、D三项。

三、判断题

1.√【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十条规定，教科书价格由省、自治区、直辖市人民政府价格行政部门会同同级出版主管部门按照微利原则确定。故题干说法正确。

2.√【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十四条规定，禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年。故题干说法正确。

3.×【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十二条规定，县级以上人民政府及其教育行政部门不得以任何名义改变或者变相改变公办学校的性质。故题干表述错误。

4.√【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第十一条规定，适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。

5.×【解析】《中华人民共和国义务教育法》第二条规定，国家实行九年义务教育制度。义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。题干说法错误。

6.√【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第四十四条规定，各级人民政府对家庭经济困难的适龄儿童、少年免费提供教科书并补助寄宿生生活费。

7.√【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十五条规定，学校不得违反国家规定收取费用，不得向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。故题干说法正确。

8.√【解析】义务教育的强制性，是义务教育最本质的特征。它是指义务教育依照法律的规定，由国家强制力保证推行和实施。

9.√【解析】《中华人民共和国义务教育法》的第一条就规定了本法的立法宗旨，即“为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质，根据宪法和教育法，制定本法”。故本题说法正确。

10.×【解析】《中华人民共和国教育法》是我国教育的基本法，是我国教育事业改革和发展的根本大法。故本题说法错误。

11.×【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十八条规定，国家机关工作人员和教科书审查人员，不得参与或者变相参与教科书的编写工作。

12.×【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第二十四条规定，县级以上地方人民政府定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。

13.×【解析】根据我国《义务教育法》第三十一条规定，在民族地区和边远贫困地区工作的教师享有艰苦贫困地区补助津贴。因此，政府和学校应给予此大学生艰苦贫困地区补助津贴。

14.×【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十二条规定，县级以上人民政府应当加强教师培养工作，采取措施发展教师教育。

15.√【解析】《中华人民共和国义务教育法》第十二条规定，适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。题干说法正确。

16.√【解析】根据《中华人民共和国义务教育法》第三十三条规定，国家鼓励高等学校毕业生以志愿者的方式到农村地区、民族地区缺乏教师的学校任教。县级人民政府教育行政部门依法认定其教师资格，其任教时间计入工龄。

17.×【解析】《中华人民共和国义务教育法》第二十六条规定，学校实行校长负责制。校长应当符合国家规定的任职条件。校长由县级人民政府教育行政部门依法聘任。故题干说法错

误。

四、简答题(参考答案)

简述义务教育的性质。

义务教育作为一项教育制度和法律制度,具有不同于其他教育制度和教育工作的属性。就其性质而言,义务教育具有强制性(义务性)、普及性(普遍性、统一性)、免费性(公益性)、公共性(国民性)和基础性。

五、案例分析题(参考答案)

1.(1)案例中班主任和学校的做法是不正确的。根据《中华人民共和国义务教育法》第四条规定,凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年,不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等,依法享有平等接受义务教育的权利,并履行接受义务教育的义务。根据《中华人民共和国义务教育法》第二十七条规定,对违反学校管理制度的学生,学校应当予以批评教育,不得开除。初中生张华属于义务教育阶段的学生,学校应当依法保护其接受义务教育的权利,不得以任何理由和借口,包括以“劝退”的方式,来侵犯其接受义务教育的权利。

(2)①关于张华“课堂自律能力差,经常干扰正常教学秩序,并有多次偷窃行为”的问题,学校可以先对其进行批评教育,但不能随意劝退学生,甚至开除其学籍。②根据《中华人民共和国义务教育法》第二十条规定,县级以上地方人民政府根据需要,为具有预防未成年人犯罪法规定的严重不良行为的适龄少年设置专门的学校实施义务教育。因此,如果张华屡教不改,严重影响了教学秩序,可以将其送至专门的学校接受义务教育。

2.(1)该校的做法是违法的。违法的主体为学校以及某些“有关系”的家长或其他人员。

(2)这所普通中学在年初要求毕业班学生参加本校组织的“预考”,并按成绩划分“高分班”和“低分班”,这种做法违反了《中华人民共和国义务教育法》第二十二条规定,即县级以上人民政府及其教育行政部门应当促进学校均衡发展,缩小学校之间办学条件的差距,不得将学校分为重点学校和非重点学校。学校不得分设重点班和非重点班。

(3)该校让“高分班”学生得到特别的“重点保护”,如准备通过某些“有关系”的家长或其他人员,通过非正规渠道甚至非法手段伪造假材料、假证明等,使“高分班”学生享受高(中)考的政策性加分;对“低分班”的学生进行“动员”,让他们放弃报考“重点”,让其选报高职(专科)学校;同时,还要求那些“升学无望”的学生放弃报考、提前离校。这些做法违反了《中华人民共和国教育法》第三十七条规定,即受教育者在入学、升学、就业等方面依法享有平等权利。

(4)违法主体应当承担的责任:①根据《中华人民共和国义务教育法》第五十七条规定可知,学校应当承担下列责任,即学校有分设重点班和非重点班情形的,由县级人民政府教育行政部门责令限期改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

②根据《中华人民共和国教育法》第七十七条规定可知,某些“有关系”的家长或其他人员应当承担下列责任,即在招收学生工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,由教育行政部门或者其他有关行政部门责令退回招收的不符合入学条件的人员;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

专题五 《中华人民共和国教师法》

答案速查：

1~5 BDCCC	6~10 DBDCC	11~15 CCABA	16~20 ABAAB
21~25 DBDAA	26~30 AABBB	31~35 ACABA	36~40 BADBC
41~45 CDBAC	1~5 ACD ABCD CD ACD ABCD		
6~10 BD ACD ACD AB BCD	11~15 AB ABC AC AC ABCD		
16~21 AB ABC ABCD ABC BCD ABCD	1~5 ××√××		
6~10 ×√×××	11~17 √×√×××√		

一、单项选择题

1.B【解析】《中华人民共和国教师法》第三十九条规定，教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的三十日内，作出处理。故答案选 B 项。

2.D【解析】《中华人民共和国教师法》第七条规定，教师享有下列权利：(1)进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验；(2)从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见；(3)指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩；(4)按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假；(5)对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理；(6)参加进修或者其他方式的培训。题干中，教师陈某反映学校存在的问题，即给学校工作提出意见，是在行使教师权利。

3.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十九条规定，教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的三十日内，作出处理。故选 C 项。

4.C【解析】《中华人民共和国教师法》第十条规定，国家实行教师资格制度。中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。故 A、B、D 三项说法正确。根据第十一条规定可知，取得小学教师资格，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历。故 C 项说法错误。

5.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十二条规定，教育行政部门对教师的考核工作进行指导、监督。

6.D【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十七条规定，地方各级人民政府对教师以及具有中专以上学历的毕业生到少数民族地区和边远贫困地区从事教育教学工作的，应当予以补贴。故选 D 项。

7.B【解析】《中华人民共和国教师法》第十四条规定，受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。因此，本题选 B 项。

8.D【解析】《中华人民共和国教师法》第七条规定，教师享有下列权利：(1)进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验；(2)从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见；(3)指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩；(4)按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假；(5)对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理；(6)参加进修或者其他方式的培训。题干中某中学规定老师们晚上 11 点才

能下班且没有加班报酬，侵犯了教师的合法权益。

9.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条规定，教师享有参加进修或者其他方式的培训的权力，故C项说法正确。根据第八条规定，A、B、D三项属于教师应当履行的义务。

10.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条规定，教师享有以下六方面的权利：(1)教育教学权；(2)科学研究权；(3)管理学生权；(4)获得报酬权；(5)民主管理权；(6)进修培训权。A选项，民主管理权指教师有权向学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理的权利。这是教师参与教育民主管理的权利，是宪法赋予公民的民主权利在教育领域的具体适用。B选项，教育教学权指教师有权进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验。这是教师最基本的权利，是教师这一职业所特有的活动内容。C选项，管理学生权指教师有权指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩。此项权利体现了教师在教育教学活动中的主导地位。D选项，科学研究权是指从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见。这是教师作为专业技术人员的一种基本权利。结合题干表述，本题选C。

11.C【解析】根据我国《教师法》第二章第七条规定，教师享有从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体。在学术活动中充分发表意见的权利。因此，张老师参加专业学术会议，提高自身业务水平的行为，是在行使教师权利。故C项说法正确。

12.C【解析】《中华人民共和国教师法》第三十七条规定，教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘：(1)故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；(2)体罚学生，经教育不改的；(3)品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。故答案选择C项。

13.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十五条规定，侮辱、殴打教师的，根据不同情况，分别给予行政处分或者行政处罚；造成损害的，责令赔偿损失；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

14.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第六条规定，每年九月十日为教师节。

15.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十八条规定，地方人民政府对违反本法规定，拖欠教师工资或者侵犯教师其他合法权益的，应当责令其限期改正。

16.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十条规定，国家实行教师资格制度。中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。

17.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十七条规定，教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。(1)故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；(2)体罚学生，经教育不改的；(3)品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。田老师说话刻薄，在很多场合挫伤了学生的自尊心，所以，学校可以给予其行政处分。

18.A【解析】《中华人民共和国教师法》第三条规定，教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。教师应当忠诚于人民的教育事业。故教育教学是教师作为专业人员应当履行的职责。

19.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条规定可知，教师享有指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩的权利，即教师享有指导评价权。因此题干中张校长要求班主任给李刚同学优秀评价的做法侵犯了班主任的指导评价权。

20.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十七条规定，教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘：(1)故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；(2)体罚学生，经教育不改的；(3)品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。题干中以教师超编为理由，强迫教师上早晚自习或者参加补课，否则让其另谋

高就，这违反了我国《教师法》的规定。

21.D【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十二条规定，学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作成绩进行考核。教育行政部门对教师的考核工作进行指导、监督。

22.B【解析】教师职业属于专门职业，教师是从事教育教学工作的专业人员。《中华人民共和国教师法》第一次从法律角度确认了教师的专业地位。

23.D【解析】获取报酬权是指教师有权按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假，这是教师的基本物质保障权利，是宪法赋予公民的劳动权和劳动者休息权的具体化。

24.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十四条规定，受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。

《教师资格条例》第十八条规定，依照教师法第十四条的规定丧失教师资格的，不能重新取得教师资格，其教师资格证书由县级以上人民政府教育行政部门收缴。据此，黄某将丧失教师资格，并且不能再次取得教师资格，故其终身不能从事教师职业。

25.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条规定可知，教师享有进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验的权利，即教育教学权。题干中郭老师采取不同的教学形式和方法进行教学改革和实验，行使了教育教学权。

26.A【解析】《中华人民共和国教师法》第十一条规定，不具备本法规定的教师资格学历的公民，申请获取教师资格，必须通过国家教师资格考试。国家教师资格考试制度由国务院规定。

27.A【解析】《中华人民共和国教师法》第十三条规定，取得教师资格的人员首次任教时，应当有试用期。

28.B【解析】教师的学术自由权是指教师有从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见的权利。张老师将自己在教育教学中的成功经验总结升华，撰写成论文并成功发表，这是张老师行使学术自由权的体现。

29.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第五条规定，学校和其他教育机构根据国家规定，自主进行教师管理工作。

30.B【解析】从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见。这是教师作为专业技术人员的一项基本权利。校长的做法侵犯了李老师的学术研究权。

31.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二条规定，本法适用于在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作的教师。第七条规定，教师享有“按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假”的权利。因此，非正式在编的教师也受我国《教师法》的保护，享受教师应有的权利，故题干中学校的做法是不正确的。

32.C【解析】根据我国《教师法》第十三条规定，中小学教师资格由县级以上地方人民政府教育行政部门认定。

33.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十七条规定可知，教师有故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。因此，题干中的教师魏某多次旷工给学校教学工作造成严重损失，他的这种行为违反了《中华人民共和国教师法》，学校可以对魏某采取予以解聘的措施。

34.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十六条规定，中小学教师和职业学校教师享受教龄津贴和其他津贴，具体办法由国务院教育行政部门会同有关部门制定。

35.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十四条规定，教师考核结果是受聘任教、晋升工资、实施奖惩的依据。

36.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十一条规定可知，取得高级中学教师资格和

中等专业学校、技工学校、职业高中文化课、专业课教师资格，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历。故 A 项说法错误。

根据《中华人民共和国教师法》第十八条规定，非师范学校应当承担培养和培训中小学教师的任务。故 C 项说法错误。

根据《中华人民共和国教师法》第十三条规定，普通高等学校的教师资格由国务院或者省、自治区、直辖市教育行政部门或者由其委托的学校认定。故 D 项说法错误。

根据《中华人民共和国教师法》第十四条规定，受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。故答案选 B 项。

37.A【解析】根据《中华人民共和国教师法》第一条规定，为了保障教师的合法权益，建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，促进社会主义教育事业的发展，制定本法。

38.D【解析】根据《中华人民共和国教师法》第八条规定可知，A、B、C 三项均属于教师应当履行的义务。根据第九条规定可知，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构为保障教师完成教育教学任务，应当提供必需的图书、资料及其他教育教学用品。故 D 项不属于教师应当履行的义务。

39.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十一条规定，取得高级中学教师资格和中等专业学校、技工学校、职业高中文化课、专业课教师资格，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历。因此，具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业学历的公民不得申请高级中学教师资格证。

40.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十六条规定，中小学教师和职业学校教师享受教龄津贴和其他津贴，具体办法由国务院教育行政部门会同有关部门制定。所以 C 项表述错误。根据第二十九条规定，教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇。故 A 项表述正确。根据第三十条规定，教师退休或者退职后，享受国家规定的退休或者退职待遇。故 B 项表述正确。根据第二十八条规定，县、乡两级人民政府应当为农村中小学教师解决住房提供方便。故 D 项表述正确。

41.C【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条规定，教师享有“对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理”的权利。故答案选 C 项。

42.D【解析】《中华人民共和国教师法》第十七条规定，学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制。教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则，由学校和教师签订聘任合同，明确规定双方的权利、义务和责任。

43.B【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条规定可知，教师享有教育教学权、科学研究权、管理学生权、获得报酬权、民主管理权和进修培训权。因此，排除 A、C、D 三项，答案选 B 项。

44.A【解析】《中华人民共和国教师法》于 1993 年 10 月 31 日经第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，自 1994 年 1 月 1 日起施行。因此，《中华人民共和国教师法》颁布于 1993 年。

45.C【解析】根据我国《教师法》第三十六条规定，对依法提出申诉、控告、检举的教师进行打击报复的，由其所在单位或者上级机关责令改正；情节严重的，可以根据具体情况给予行政处分。

二、多项选择题

1.ACD【解析】《中华人民共和国教师法》第八条规定，教师应当履行下列义务：(1)遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；(2)贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务；(3)对学生进行宪法所确定的基本原则的

教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动；(4)关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；(5)制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象；(6)不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。

2.ABCD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第九条规定，为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行下列职责：(1)提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；(2)提供必需的图书、资料及其他教育教学用品；(3)对教师在教育、教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助；(4)支持教师制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为。

3.CD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十七条规定，教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则，由学校和教师签订聘任合同，明确规定双方的权利、义务和责任。故聘任是双方的法律行为，确立的是双方的法律关系；聘任双方在平等地位上签订的聘任合同具有法律效力，对聘任双方都有约束力。故A项说法错误，D项说法正确。另外，根据聘任合同领取相应的工资，职务工资应反映教师的工作业绩、教育教学水平，体现按劳分配的原则。故B项说法错误，C项说法正确。

4.ACD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十二条规定，学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作成绩进行考核。

5.ABCD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十三条规定，教师在教育教学、培养人才、科学研究、教学改革、学校建设、社会服务、勤工俭学等方面成绩优异的，由所在学校予以表彰、奖励。

6.BD【解析】根据我国《教师法》第七条和第八条规定可知，教师有民主管理权和制止侵犯学生合法权益的行为的义务，因此A项说法错误。根据我国《教师法》第三十七条规定可知，在本题中，教师张明只是正确行使了自己的权利，学校解聘他的做法是错误的，因此C项说法错误。故答案选B、D两项。

7.ACD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三条规定，教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。教师应当忠诚于人民的教育事业。

8.ACD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十七条规定，教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘：(1)故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；(2)体罚学生，经教育不改的；(3)品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。故C、D两项符合要求。A项属于违法犯罪行为，应及时移送公安机关依法处理，同时该教师也可能受到学校的行政处分或者解聘的处理，故A项符合要求。B项属于正常的教育教学行为。

9.AB【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十一条规定，取得初级中学教师、初级职业学校文化、专业课教师资格，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历；取得高级中学教师资格和中等专业学校、技工学校、职业高中文化课、专业课教师资格，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历。故C、D两项说法错误。

10.BCD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条、第八条规定可知，B、C、D三项属于教师享有的权利，A项属于教师应当履行的义务。

11.AB【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十一条规定，各级人民政府应当采取措施，为少数民族地区和边远贫困地区培养、培训教师。

12.ABC【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十五条规定，侮辱、殴打教师的，根据不同情况，分别给予行政处分或者行政处罚；造成损害的，责令赔偿损失；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据我国《刑法》第十七条规定，已满十四周岁不满十六周岁

的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。题干中的学生已满 15 周岁，其恶意使用砖头殴打老师的行为，情节较为严重，已构成犯罪，因此应由公安机关给予其刑事拘留，责令其赔偿损失并依法追究其刑事责任。

13.AC【解析】党和国家有关教师和知识分子工作的一系列方针政策，为制定《教师法》提供了重要的政策依据。主要体现在两个方面：(1)关于教师队伍建设的政策；(2)关于知识分子的政策。

14.AC【解析】《中华人民共和国教师法》第三十七条规定，教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘：(1)故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；(2)体罚学生，经教育不改的；(3)品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。答案选择 A、C 两项。

15.ABCD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十五条规定，教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。故 A 项说法正确。

根据《教师法》第二十九条规定，教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇；定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。故 B 项说法正确。

根据《教师法》第七条规定，教师享有下列权利：(1)进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验；(2)从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见；(3)指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩；(4)按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假；(5)对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理；(6)参加进修或者其他方式的培训。故 C、D 两项说法正确。

16.AB【解析】C 项属于侵犯学生的身体健康权，故 C 项不符合相关法律规定。《中华人民共和国教师法》首次以法律形式明确规定“国家实行教师资格制度”，故 D 项说法错误。

17.ABC【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十二条规定，学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作成绩进行考核。教育行政部门对教师的考核工作进行指导、监督。第二十三条规定，考核应当客观、公正、准确，充分听取教师本人、其他教师以及学生的意见。第二十四条规定，教师考核结果是受聘任教、晋升工资、实施奖惩的依据。故 A、B、C 三项说法不恰当。

18.ABCD【解析】根据《中华人民共和国教师法》第四条规定，各级人民政府应当采取措施，加强教师的思想政治教育和业务培训，改善教师的工作条件和生活条件，保障教师的合法权益，提高教师的社会地位。全社会都应当尊重教师。所以，A、B、C、D 四项符合题意。

19.ABC【解析】根据《中华人民共和国教师法》第七条规定，教师有指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成就的权利，即管理学生权(指导评价权)。具体来讲，管理学生权主要包括三个方面：(1)指导学生权，体现为教师有权根据学生的身心发展状况和特点，因材施教，有针对性地指导学生，并就学生的特长、就业、升学等方面的发展给予指导。故 A 项说法正确。(2)成绩评定权，体现为教师有权对学生的思想政治、品德、学习等方面给予客观、公正和恰如其分的评价。故 B 项说法正确。(3)个别教育权，体现为教师有权运用正确的指导思想、科学的方式方法，使学生的个性和能力得到充分发展。故 C 项说法正确。

20.BCD【解析】题干中校长私自扣除教职工工资的行为属于不合法的行为，侵犯了教师的劳动报酬权和个人财产自由权，违反了国家要求的不得对学校 and 教师乱摊派的规定。A 项说法题干中未体现。

21.ABCD【解析】教师聘任形式依其聘任主体实施行为的不同可分为招聘、续聘、解聘、辞聘等形式。

三、判断题

- 1.×【解析】根据《中华人民共和国教师法》第三十九条规定，教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的三十日内，作出处理。题干中的张老师可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当作出处理。故题干说法错误。
- 2.×【解析】根据我国《教师法》第二十三条规定，考核应当客观、公正、准确，充分听取教师本人其他教师以及学生的意见。
- 3.√【解析】根据《中华人民共和国教师法》第八条规定可知，“不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平”是教师应当履行的义务之一。故题干说法正确。
- 4.×【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十七条规定，教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则，由学校和教师签订聘任合同，明确规定双方的权利、义务和责任。
- 5.×【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二条规定，本法适用于在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作的教师。
- 6.×【解析】聘任教师担任一定的职务的任期一般为三至五年。
- 7.√【解析】根据《中华人民共和国教师法》第八条规定，教师应当履行的义务之一是：关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展。
- 8.×【解析】根据我国《教师法》第九条规定，为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行下列职责：(1)提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；(2)提供必需的图书、资料及其他教育教学用品；(3)对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助；(4)支持教师制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为。故题干所述不属于教师的职责或义务。
- 9.×【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十五条规定，教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。建立正常晋级增薪制度，具体办法由国务院规定。
- 10.×【解析】教育教学权是指教师享有进行教育教学活动、开展教育教学改革和实验的权利。这是教师为履行教育教学职责必须具备的最基本权利。任何人不得非法剥夺在聘教师行使教育教学权。
- 11.√【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十七条规定，学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制。教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则，由学校和教师签订聘任合同，明确规定双方的权利、义务和责任。实施教师聘任制的步骤、办法由国务院教育行政部门规定。
- 12.×【解析】王老师对学生的体罚情节较为严重，已构成犯罪，根据《中华人民共和国教师法》第三十七条规定，应依法追究王老师的刑事责任，不能免除。
- 13.√【解析】教师的义务是指法律对教师在从事教育教学活动中一定行为的约束，它要求教师必须做出一定行为或不做出一定行为。
- 14.×【解析】根据《中华人民共和国教师法》第二十条规定，国家机关、企业事业单位和其他社会组织应当为教师的社会调查和社会实践提供方便，给予协助。
- 15.×【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十五条规定，各级师范学校毕业生，应当按照国家有关规定从事教育教学工作。国家鼓励非师范高等学校毕业生到中小学或者职业学校任教。
- 16.×【解析】根据《中华人民共和国教师法》第十四条规定，受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。故题干说法错误。
- 17.√【解析】根据《中华人民共和国教师法》第四十条规定，中小学教师，是指幼儿园、特殊教育机构、普通中小学、成人初等中等教育机构、职业中学以及其他教育机构的教师。

四、辨析题

教师考核可以由学校自主进行。

(1)这种说法是正确的。(2)根据《中华人民共和国教师法》第二十二条规定，学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作成绩进行考核。教育行政部门对教师的考核工作进行指导、监督。因此，学校是负责考核教师的具体实施者，可根据学校实际情况自主进行。

五、简答题(参考答案)

1、简述教师的职业权利。

根据《中华人民共和国教师法》第七条规定，教师享有下列权利：(1)进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验(教育教学权)；(2)从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见(科学研究权，又称学术自由权)；(3)指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩(管理学生权，又称指导评价权)；(4)按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假(获得报酬权)；(5)对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理(民主管理权，又称参与教育管理权)；(6)参加进修或者其他方式的培训(进修培训权)。

2.我国《教师法》规定了教师的义务，请列举其中三项。

根据《中华人民共和国教师法》第八条规定，教师应当履行下列义务：(1)遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；(2)贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务；(3)对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动；(4)关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；(5)制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象；(6)不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。

(考生根据要求列举其中任意三项即可)

六、案例分析题(参考答案)

1.(1)案例中县教育局主要侵犯了张老师的荣誉权、财产权、教育教学权和科学研究权。

(2)荣誉权指公民或法人获得并维护荣誉称号的权利。公民的荣誉是公民在学习、生产、工作或战斗中表现突出，成绩卓著或立有功勋而获得的荣誉称号，如劳动模范、先进工作者、战斗英雄、模范教师等。根据《民法典》第一千零三十一条规定，民事主体享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。案例中，县教育局突然撤销张老师所获得的“模范教师”称号，侵犯了张老师的荣誉权。

根据《民法典》第三条规定，民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。作为公民，教师享有宪法和其他法规所规定的一切权利，如选举权、被选举权、人身权、姓名权、隐私权、财产权等。案例中，县教育局收回张老师所得奖金，侵犯了张老师的财产权。

根据《中华人民共和国教师法》第七条规定，教师享有下列权利：①进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验；②从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见；③指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩；④按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假；⑤对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理；⑥参加进修或者其他方式的培训。其中，教师依据法律规定享有进行教育教学活动，开展教学改革和实验的权利，这是国家赋予教师职业的特定权利，任何人都无权干涉或阻挠。科学研究权(学术自由权)是教师作为专业技术人员的一项基本权利。教师在完成规定的教育教学任务的前提下，有权进行科学研究、技术开发、撰写学术论文、著书立说；有权参加有

关的学术交流活动，参加依法成立的学术团体并在其中兼任工作；有权在学术研究中发表自己的学术观点，开展学术争鸣。案例中，县教育局的领导打击报复张老师的行为，侵犯了教师享有的合法权益，即教育教学权和科学研究权，县教育局对此应承担相应的法律责任。

2.(1)根据我国《教师法》第三十七条规定，教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘：①故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；②体罚学生，经教育不改的；③品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。教师有前款第②项、第③项所列情形之一，情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。案例中的女教师没有出现上述三种情形，而学校以各种“非正当”理由将其解聘的行为，是不正确的，侵犯了该教师的合法权益。

(2)根据我国《教师法》第三十九条规定，教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的三十日内，作出处理。案例中女教师在自己的合法权益受到侵害时，向教育局提出申诉，经区教育局有关部门与学校多次协调后，学校留下了这名教师。这说明教育申诉提供了救济，可以切实地保障教育行政相对人的合法权益。

(3)工作虽然被安排了，但这名教师觉得已经得罪了学校领导，最后还是离开了这所学校。这说明该教师的法律意识不够强，不能很好地运用法律手段保护自己。

专题六 《中华人民共和国未成年人保护法》

答案速查：

1~5	BBBAD	6~10	DBAAC	11~15	CDDAA	16~20	ABBCD
21~25	CABDB	26~31	CAACCD	1~6	ABCD AB ABCD ABC ABCD ACD		
1~6	× √ √ √ × ×			7~13	√ √ √ √ √ × √		

一、单项选择题

1.B【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第五十八条规定，学校、幼儿园周边不得设置营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所。而第五十八条属于社会保护的范畴，故选 B 项。

2.B【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三十七条规定，学校、幼儿园应当根据需要，制定应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件和意外伤害的预案，配备相应设施并定期进行必要的演练。故选 B 项。

3.B【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第七十二条规定，信息处理者通过网络处理未成年人个人信息的，应当遵循合法、正当和必要的原则。故本题选 B 项。

4.A【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第九十条规定，教育行政部门应当加强未成年人的心理健康教育，建立未成年人心理问题的早期发现和及时干预机制。

5.D【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第十一条规定，任何组织或者个人发现不利于未成年人身心健康或者侵犯未成年人合法权益的情形，都有权劝阻、制止或者向公安、民政、教育等有关部门提出检举、控告。

6.D【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三十五条规定，学校、幼儿园安排未成年人参加文化娱乐、社会实践等集体活动，应当保护未成年人的身心健康，防止发生人身伤害事故。

7.B【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第七十七条规定，任何组织或者个人不得通过网络以文字、图片、音视频等形式，对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害形象等网络欺凌行为。

8.A【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第二条规定，本法所称未成年人是指未满十八周岁的公民。

9.A【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第五十九条规定，任何人不得在学校、幼儿园和其他未成年人集中活动的公共场所吸烟、饮酒。故本题答案选 A 项。

10.C【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第二十一条规定，未成年人的父母或者其他监护人不得使未满八周岁或者由于身体、心理原因需要特别照顾的未成年人处于无人看护状态，或者将其交由无民事行为能力、限制民事行为能力、患有严重传染性疾病或者其他不适宜的人员临时照护。故 A 项表述正确。根据第十六条规定可知，未成年人的父母或者其他监护人应当履行的监护职责之一是关注未成年人的生理、心理状况和情感需求。故 B 项表述正确。根据第十五条规定，共同生活的其他成年家庭成员应当协助未成年人的父母或者其他监护人抚养、教育和保护未成年人。条文中强调“成年家庭成员”，C 项中没有体现这一点，故 C 项表述不正确。根据第十七条规定，未成年人的父母或者其他监护人不得实施的行为之一是违法处分、侵吞未成年人的财产或者利用未成年人牟取不正当利益。故 D 项表述正确。因此，本题答案选 C 项。

11.C【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第二章家庭保护第十七条规定可知，未成年人的父母或者其他监护人不得允许、迫使未成年人结婚或者为未成年人订立婚约。故

选 C 项。

12.D【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第七十五条规定，网络游戏服务提供者不得在每日二十二时至次日八时向未成年人提供网络游戏服务。

13.D【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第六十三条规定，除下列情形外，任何组织或者个人不得开拆、查阅未成年人的信件、日记、电子邮件或者其他网络通讯内容：(1)无民事行为能力未成年人的父母或者其他监护人代未成年人开拆、查阅；(2)因国家安全或者追查刑事犯罪依法进行检查；(3)紧急情况下为了保护未成年人本人的人身安全。故 D 项违反了《中华人民共和国未成年人保护法》的规定。

14.A【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第五十六条规定，公共场所发生突发事件时，应当优先救护未成年人。

15.A【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第一条规定，为了保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，促进未成年人德智体美劳全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人，根据宪法，制定本法。故答案选 A 项。

16.A【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第十八条规定，未成年人的父母或者其他监护人应当为未成年人提供安全的家庭生活环境，及时排除引发触电、烫伤、跌落等伤害的安全隐患；采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害；提高户外安全保护意识，避免未成年人发生溺水、动物伤害等事故。故①②③中的行为符合《中华人民共和国未成年人保护法》。④的行为在《中华人民共和国未成年人保护法》中并未涉及，故不选。故答案选 A 项。

17.B【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第二十七条规定，学校、幼儿园的教职员工应当尊重未成年人人格尊严，不得对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为。根据第一百一十九条规定，学校、幼儿园、婴幼儿照护服务机构及其教职员工违反本法第二十七条、第二十八条、第三十九条规定的，由公安、教育、卫生健康、市场监督管理等部门按照职责分工责令改正；拒不改正或者情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

18.B【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》是我国保护儿童权益的专项法律。故答案选择 B 项。

19.C【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》在第四章“社会保护”中规定，任何组织或者个人不得刊登、播放、张贴或者散发含有危害未成年人身心健康内容的广告；不得在学校、幼儿园播放、张贴或者散发商业广告；不得利用校服、教材等发布或者变相发布商业广告。故题中所述为社会保护。

20.D【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第四条规定，保护未成年人，应当坚持最有利于未成年人的原则。处理涉及未成年人事项，应当符合下列要求：(1)给予未成年人特殊、优先保护；(2)尊重未成年人人格尊严；(3)保护未成年人隐私权和个人信息；(4)适应未成年人身心健康发展的规律和特点；(5)听取未成年人的意见；(6)保护与教育相结合。故本题选 D 项。

21.C【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三十条规定，学校应当根据未成年学生身心发展特点，进行社会生活指导、心理健康辅导、青春期教育和生命教育。

22.A【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第三章学校保护第三十八条规定，学校、幼儿园不得安排未成年人参加商业性活动，不得向未成年人及其父母或者其他监护人推销或者要求其购买指定的商品和服务。A 项中学校的做法错误。

《中华人民共和国未成年人保护法》第三章学校保护第三十七条规定，学校、幼儿园应当根据需要，制定应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件和意外伤害的预案，配备

相应设施并定期进行必要的演练。B项符合“学校保护”中的要求。

《中华人民共和国未成年人保护法》第三章学校保护第四十条规定，学校、幼儿园应当对未成年人开展适合其年龄的性教育，提高未成年人防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力。对遭受性侵害、性骚扰的未成年人，学校、幼儿园应当及时采取相关的保护措施。C项符合“学校保护”中的要求。

《中华人民共和国未成年人保护法》第三章学校保护第三十二条规定，学校、幼儿园应当开展勤俭节约、反对浪费、珍惜粮食、文明饮食等宣传教育活动，帮助未成年人树立浪费可耻、节约为荣的意识，养成文明健康、绿色环保的生活习惯。D项符合“学校保护”中的要求。

23.B【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第二十三条规定，未成年人的父母或者其他监护人应当及时将委托照护情况书面告知未成年人所在学校、幼儿园和实际居住地的居民委员会、村民委员会，加强和未成年人所在学校、幼儿园的沟通；与未成年人、被委托人至少每周联系和交流一次，了解未成年人的生活、学习、心理等情况，并给予未成年人亲情关爱。

24.D【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第二十一条规定，未成年人的父母或者其他监护人不得使未满八周岁或者由于身体、心理原因需要特别照顾的未成年人处于无人看护状态，或者将其交由无民事行为能力、限制民事行为能力、患有严重传染性疾病或者其他不适宜的人员临时照护。A项十五周岁的表哥属于限制民事行为能力人，B项患有精神疾病无法辨认自己行为的舅舅属于无民事行为能力人，C项奶奶患有严重传染性疾病，A、B、C三项均不适合担任毛毛的临时照护人，故本题选D项。

25.B【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三十八条规定，学校、幼儿园不得安排未成年人参加商业性活动，不得向未成年人及其父母或者其他监护人推销或者要求其购买指定的商品和服务。B项行为不适宜。A、C、D三项均属于弘扬传统文化的教学实践活动，行为并无不当。故选B项。

26.C【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第五十九条规定，禁止向未成年人销售烟、酒、彩票或者兑付彩票奖金。A项、B项行为不合法。根据《中华人民共和国未成年人保护法》第五十八条规定，营业性歌舞娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动场所的经营者，不得允许未成年人进入。D项行为不合法。“小李在烧烤店买了500元的羊肉串”属于对自己财产的支配，该行为合法。故选C项。

27.A【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第一百一十三条规定，对违法犯罪的未成年人，实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。

28.A【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第二十一条规定，未成年人的父母或者其他监护人不得使未满八周岁或者由于身体、心理原因需要特别照顾的未成年人处于无人看护状态，或者将其交由无民事行为能力、限制民事行为能力、患有严重传染性疾病或者其他不适宜的人员临时照护。故选A项。

29.C【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第七十六条规定，网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务；为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意。

30.C【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第五十六条规定，大型的商场、超市、医院、图书馆、博物馆、科技馆、游乐场、车站、码头、机场、旅游景区景点等场所运营单位应当设置搜寻走失未成年人的安全警报系统。场所运营单位接到求助后，应当立即启动安全警报系统，组织人员进行搜寻并向公安机关报告。

31.D【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第五十九条规定，学校、幼儿园周边不得设置烟、酒、彩票销售网点。禁止向未成年人销售烟、酒、彩票或者兑付彩票奖金。烟、酒

和彩票经营者应当在显著位置设置不向未成年人销售烟、酒或者彩票的标志；对难以判明是否是未成年人的，应当要求其出示身份证件。故答案选 D 项。

二、多项选择题

1.ABCD【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第五十条规定，禁止制作、复制、出版、发布、传播含有宣扬淫秽、色情、暴力、邪教、迷信、赌博、引诱自杀、恐怖主义、分裂主义、极端主义等危害未成年人身心健康内容的图书、报刊、电影、广播电视节目、舞台艺术作品、音像制品、电子出版物和网络信息等。故 A、B、C、D 四项符合题意。

2.AB【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第四十四条规定，爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家应当对未成年人免费开放；博物馆、纪念馆、科技馆、展览

馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等场所，应当按照有关规定对未成年人免费或者优惠开放。

3.ABCD【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第十六条规定，未成年人的父母或者其他监护人应当履行下列监护职责：(1)为未成年人提供生活、健康、安全等方面的保障；(2)关注未成年人的生理、心理状况和情感需求；(3)教育和引导未成年人遵纪守法、勤俭节约，养成良好的思想品德和行为习惯；(4)对未成年人进行安全教育，提高未成年人的自我保护意识和能力；

(5)尊重未成年人受教育的权利，保障适龄未成年人依法接受并完成义务教育；(6)保障未成年人休息、娱乐和体育锻炼的时间，引导未成年人进行有益身心健康的活动；(7)妥善管理和保护未成年人的财产；(8)依法代理未成年人实施民事法律行为；(9)预防和制止未成年人的不良行为和违法犯罪行为，并进行合理管教；(10)其他应当履行的监护职责。

4.ABC【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》可知，我国对未成年人的保护分为家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护和司法保护。因此，答案选 A、B、C 三项。

5.ABCD【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第三十九条规定，学校对学生欺凌行为应当立即制止，通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理；对相关未成年学生及时给予心理辅导、教育和引导；对相关未成年学生的父母或者其他监护人给予必要的家庭教育指导。对实施欺凌的未成年学生，学校应当根据欺凌行为的性质和程度，依法加强管教。对严重的欺凌行为，学校不得隐瞒，应当及时向公安机关、教育行政部门报告，并配合相关部门依法处理。

6.ACD【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第八十二条规定，各级人民政府应当将家庭教育指导服务纳入城乡公共服务体系，开展家庭教育知识宣传，鼓励和支持有关人民团体、企业事业单位、社会组织开展家庭教育指导服务。

三、判断题

1.×【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第十九条规定，未成年人的父母或者其他监护人应当根据未成年人的年龄和智力发展状况，在作出与未成年人权益有关的决定前，听取未成年人的意见，充分考虑其真实意愿。故本题说法错误。

2.√【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三十七条规定，未成年人在校内、园内或者本校、本园组织的校外、园外活动中发生人身伤害事故的，学校、幼儿园应当立即救护，妥善处理，及时通知未成年人的父母或者其他监护人，并向有关部门报告。

3.√【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第九十二条规定，具有下列情形之一的，民政部门应当依法对未成年人进行临时监护：(1)未成年人流浪乞讨或者身份不明，暂时查找不到父母或者其他监护人；(2)监护人下落不明且无其他人可以担任监护人；(3)监护人因自身客观原因或者因发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件不能履行监护职责，

导致未成年人监护缺失；(4)监护人拒绝或者怠于履行监护职责，导致未成年人处于无人照料的状态；(5)监护人教唆、利用未成年人实施违法犯罪行为，未成年人需要被带离安置；(6)未成年人遭受监护人严重伤害或者面临人身安全威胁，需要被紧急安置；(7)法律规定的其他情形。故题干说法正确。

4.√【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第十一条规定，任何组织或者个人发现不利于未成年人身心健康或者侵犯未成年人合法权益的情形，都有权劝阻、制止或者向公安、民政、教育等有关部门提出检举、控告。故吴老师可以就小花父母侵犯小花受教育权的违法行为向有关部门提出检举、控告。题干说法正确。

5.×【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第一百零七条规定，人民法院审理离婚案件，涉及未成年子女抚养问题的，应当尊重已满八周岁未成年子女的真实意愿，根据双方具体情况，按照最有利于未成年子女的原则依法处理。

6.×【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第六十一条规定，任何组织或者个人不得招用未满十六周岁未成年人，国家另有规定的除外。故题干说法错误。

7.√【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第一百零八条规定，未成年人的父母或者其他监护人不依法履行监护职责或者严重侵犯被监护的未成年人合法权益的，人民法院可以根据有关人员或者单位的申请，依法作出人身安全保护令或者撤销监护人资格。

8.√【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三条规定，国家保障未成年人的生存权、发展权、受保护权、参与权等权利。

9.√【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三十九条规定可知，对严重的欺凌行为，学校不得隐瞒，应当及时向公安机关、教育行政部门报告，并配合相关部门依法处理。

10.√【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第五十八条规定，游艺娱乐场所设置的电子游戏设备、除国家法定节假日外，不得向未成年人提供。故本题正确。

11.√【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三十三条规定，幼儿园、校外培训机构不得对学龄前未成年人进行小学课程教育。故本题说法正确。

12.×【解析】《中华人民共和国未成年人保护法》第八十六条规定，各级人民政府应当保障具有接受普通教育能力、能适应校园生活的残疾未成年人就近在普通学校、幼儿园接受教育；保障不具有接受普通教育能力的残疾未成年人在特殊教育学校、幼儿园接受学前教育、义务教育和职业教育。

13.√【解析】根据《中华人民共和国未成年人保护法》第八十条规定，网络服务提供者发现用户发布、传播可能影响未成年人身心健康的信息且未作显著提示的，应当作出提示或者通知用户予以提示；未作出提示的，不得传输相关信息。

四、案例分析题(参考答案)

1.(1)这部法律是《中华人民共和国未成年人保护法》。2020年10月17日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第二次修订了《中华人民共和国未成年人保护法》，修订后新增了“网络保护”“政府保护”两章。

(2)①王老师在得知小刚因个子矮小、学习成绩不理想而经常被同学嘲笑后，召开班会，号召同学之间要团结友爱、互相关心、互相帮助，并找小刚父母一起和小刚谈心。这符合《中华人民共和国未成年人保护法》第二十九条的规定，即学校应当关心、爱护未成年学生，不得因家庭、身体、心理、学习能力等情况歧视学生。对家庭困难、身心有障碍的学生，应当提供关爱；对行为异常、学习有困难的学生，应当耐心帮助。

②老师在得知小刚沉迷网络后，找到小刚的父母一起和他谈心，劝说他走出网络。这符合《中华人民共和国未成年人保护法》第七十条的规定，即学校发现未成年学生沉迷网络的，应当及时告知其父母或者其他监护人，共同对未成年学生进行教育和引导，帮助其恢复正常的学习生活。

2.(1)违法主体是苏同学的奶奶、美容产品店店主和网络直播平台。

①根据《中华人民共和国未成年人保护法》第十六条规定，未成年人的父母或者其他监护人应当履行下列监护职责：为未成年人提供生活、健康、安全等方面的保障；对未成年人进行安全教育，提高未成年人的自我保护意识和能力；保障未成年人休息、娱乐和体育锻炼的时间，引导未成年人进行有益身心健康的活动等。材料中，苏同学的奶奶作为苏同学的监护人，在苏同学持续长时间晚归的情况下，没有及时了解真实情况。在向苏同学询问后，苏同学对其撒谎，苏同学的奶奶也没有向学校核实苏同学说明的情况，说明苏同学的奶奶履行监护职责不到位，没有做好家庭保护。

②根据《中华人民共和国未成年人保护法》第六十一条规定，任何组织或者个人不得招用未满十六周岁未成年人，国家另有规定的除外。材料中，美容产品店店主为了营销产品，与正在上初一的苏同学进行签约，付费让其每天直播1小时，因此店主的行为违反了上述规定。

③根据《中华人民共和国未成年人保护法》第七十六条规定，网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务；为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意。材料中，网络直播平台同意了上初一的苏同学注册直播账号，网络直播平台监管不到位，故违反了上述规定。

(2)周老师践行了自觉爱国守法、关心爱护学生、坚守廉洁自律的职业行为准则。

①自觉爱国守法，要求教师要忠于祖国，忠于人民，恪守宪法原则，遵守法律法规，依法履行教师职责；不得损害国家利益、社会公共利益，或违背社会公序良俗。材料中，周老师自觉遵守法律法规，并依法履行教师应尽的义务，在店主不能认识和改正自身的错误行为时，及时采取法律手段向有关部门举报，这属于自觉爱国守法的体现。

②关心爱护学生，要求教师要严慈相济，诲人不倦，真心关爱学生，严格要求学生，做学生良师益友；不得歧视、侮辱学生，严禁虐待、伤害学生。材料中，周老师关注学生的学习情况，必要时进行家访，并及时制止有害于学生的行为，这属于关心爱护学生的体现。

③坚守廉洁自律，要求教师要严于律己，清廉从教；不得索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动，不得向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利。材料中，面对店主的讨好，周老师不为所动，这属于坚守廉洁自律的体现。

专题七 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》

答案速查：

1~5 BDBCA	6~12 DDCDCDD
1~3 ABC ABC ABCD	1~6 ×××√××

一、单项选择题

1.B【解析】《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十二条规定，预防未成年人犯罪，应当结合未成年人不同年龄的生理、心理特点，加强青春期教育、心理关爱、心理矫治和预防犯罪对策的研究。本题选择 B 项。

2.D【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第二十八条规定可知，多次旷课、逃学，沉迷网络属于不良行为。《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十一条规定，学校对有不良行为的未成年学生，应当加强管理教育，不得歧视；对拒不改正或者情节严重的，学校可以根据情况予以处分或者采取以下管理教育措施：(1)予以训导；(2)要求遵守特定的行为规范；(3)要求参加特定的专题教育；(4)要求参加校内服务活动；(5)要求接受社会工作者或者其他专业人员的心理辅导和行为干预；(6)其他适当的管理教育措施。排除 A、B、C 项，本题选择 D 项。

3.B【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十五条规定，未成年人无故夜不归宿、离家出走的，父母或者其他监护人、所在的寄宿制学校应当及时查找，必要时向公安机关报告。

4.C【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第二条规定，预防未成年人犯罪，立足于教育和保护未成年人相结合，坚持预防为主、提前干预，对未成年人的不良行为和严重不良行为及时进行分级预防、干预和矫治。

5.A【解析】《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第二十七条规定，职业培训机构、用人单位在对已满十六周岁准备就业的未成年人进行职业培训时，应当将预防犯罪教育纳入培训内容。A 项正确。

6.D【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第四条规定，预防未成年人犯罪，在各级人民政府组织下，实行综合治理。

7.D【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十四条规定，未成年学生旷课、逃学的，学校应当及时联系其父母或者其他监护人，了解有关情况；无正当理由的，学校和未成年学生的父母或者其他监护人应当督促其返校学习。

8.C【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十九条规定，未成年人的父母或者其他监护人、学校、居民委员会、村民委员会发现有人教唆、胁迫、引诱未成年人实施严重不良行为的，应当立即向公安机关报告。根据第三十八条规定可知，“吸食、注射毒品，或者向他人提供毒品”属于严重不良行为。根据题干中的描述可知不良青年正在蛊惑小君吸食毒品，因此其父母发现这一行为后应当立即向公安机关报告。

9.D【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第四十五条规定，未成年人实施刑法规定的行为、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的，经专门教育指导委员会评估同意，教育行政部门会同公安机关可以决定对其进行专门矫治教育。

10.C【解析】《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第六十五条规定，教唆、胁迫、引诱未成年人实施不良行为或者严重不良行为，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安管理处罚。题干中，李某教唆还是未成年的中学生王某实施严重不良行为，违反了该条规定，公安机关应予以治安管理处罚。

11.D【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十七条规定，未成年人的父母或者其他监护人、学校发现未成年人组织或者参加实施不良行为的团伙，应当及时制止；发现该团伙有违法犯罪嫌疑的，应当立即向公安机关报告。

12.D【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第四十一条规定，对有严重不良行为的未成年人，公安机关可以根据具体情况，采取矫治教育措施。故选 D 项。

二、多项选择题

1.ABC【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第二十八条规定，本法所称不良行为是指未成年人实施的不利于其健康成长的下列行为：(1)吸烟、饮酒；(2)多次旷课、逃学；(3)无故夜不归宿、离家出走；(4)沉迷网络；(5)与社会上具有不良习性的人交往，组织或者参加实施不良行为的团伙；(6)进入法律法规规定未成年人不宜进入的场所；(7)参与赌博、变相赌博，或者参加封建迷信、邪教等活动；(8)阅览、观看或者收听宣扬淫秽、色情、暴力、恐怖、极端等内容的读物、音像制品或者网络信息等；(9)其他不利于未成年人身心健康成长的不良行为。根据第三十八条规定可知，D 项属于严重不良行为。因此，答案选 A、B、C 三项。

2.ABC【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三条规定，开展预防未成年人犯罪工作，应当尊重未成年人人格尊严，保护未成年人的名誉权、隐私权和个人信息等合法权益。

3.ABCD【解析】《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十八条规定，本法所称严重不良行为，是指未成年人实施的有刑法规定、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的行为，以及严重危害社会的下列行为：(1)结伙斗殴，追逐、拦截他人，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物等寻衅滋事行为；(2)非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具；(3)殴打、辱骂、恐吓，或者故意伤害他人身体；(4)盗窃、哄抢、抢夺或者故意损毁公私财物；(5)传播淫秽的读物、音像制品或者信息等；(6)卖淫、嫖娼，或者进行淫秽表演；(7)吸食、注射毒品，或者向他人提供毒品；(8)参与赌博赌资较大；(9)其他严重危害社会的行为。所以本题选 A、B、C、D 四项。

三、判断题

1.×【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第二十五条规定，居民委员会、村民委员会应当积极开展有针对性的预防未成年人犯罪宣传活动，协助公安机关维护学校周围治安，及时掌握本辖区内未成年人的监护、就学和就业情况，组织、引导社区社会组织参与预防未成年人犯罪工作。故题干说法错误。

2.×【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第五十八条规定，刑满释放和接受社区矫正的未成年人，在复学、升学、就业等方面依法享有与其他未成年人同等的权利，任何单位和个人不得歧视。因此，题干描述错误。

3.×【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十六条规定，未成年人的父母或者其他监护人对未成年人的预防犯罪教育负有直接责任。

4.√【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十一条规定，学校对有不良行为的未成年学生，应当加强管理教育，不得歧视；对拒不改正或者情节严重的，学校可以根据情况予以处分或者采取以下管理教育措施：(1)予以训导；(2)要求遵守特定的行为规范；(3)要求参加特定的专题教育；(4)要求参加校内服务活动；(5)要求接受社会工作者或者其他专业人员的心理辅导和行为干预；(6)其他适当的管理教育措施。故题干表述正确。

5.×【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十八条规定可知，严重不良行为，是指未成年人实施的有刑法规定、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的行为，以及其他严重危害社会的行为。根据第三十八条规定可知，传播淫秽的读物或者音像制品属于严重不良行为。由第四十一条规定可知，对有严重不良行为的未成年人，公安机关可以根据

具体情况，采取相应矫治教育措施。故题干表述有误。

6.×【解析】根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十八条规定可知，“结伙斗殴，追逐、拦截他人，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物等寻衅滋事行为”属于严重不良行为。《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第六十一条规定，公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中发现实施严重不良行为的未成年人的父母或者其他监护人不依法履行监护职责的，应当予以训诫，并可以责令其接受家庭教育指导。题干中，张涛的父母对孩子的严重不良行为视而不见，不加管教，并未履行其监护职责，公安机关、人民检察院、人民法院可依法对张涛的父母予以训诫。学校没有对张涛父母予以训诫的职权，本题说法错误。

四、案例分析题

1.ABD【解析】所谓监护，是对未成年人和精神病人的人身、财产及其他合法权益进行监督和保护的民事法律制度。小文父亲让其独自回家，未尽到法定监护职责。A项说法正确。

根据《中华人民共和国未成年人保护法》第一百三十条可知，学生欺凌，是指发生在学生之间，一方蓄意或者恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱，造成另一方人身伤害、财产损失或者精神损害的行为。小谭和小陈找小文要钱并殴打小文，属于校园欺凌行为，B项说法正确。

根据《中华人民共和国未成年人保护法》第三十九条规定，学校对学生欺凌行为应当立即制止，通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理；对相关未成年学生及时给予心理辅导、教育和引导；对相关未成年学生的父母或者其他监护人给予必要的家庭教育指导。刘老师没有尽到自己的职责，C项说法错误。

根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第三十四条规定，未成年学生旷课、逃学的，学校应当及时联系其父母或者其他监护人，了解有关情况；无正当理由的，学校和未成年学生的父母或者其他监护人应当督促其返校学习。D项说法正确。

2.ABC【解析】留守儿童的家长应承担起教子之责。父母必须加强与孩子的沟通。教师也应多和家长沟通。留守儿童的健康成长需要家长和教师共同关心、关爱和关注。所以，D项说法错误。

专题八 《学生伤害事故处理办法》

答案速查：

1~5 DBDDD	6~10 CABCC	11~15 BBDDD	16~22 CBCCBBC
1~5 AD ABC ABC ABC ABD	6~8 ABC BCD AC		
1~5 ××√√×	6~8 √××		

一、单项选择题

1.D【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十二条规定，因学生自杀、自伤造成的学生伤害事故，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任。D项中的老师在发现杨某郁郁寡欢后及时给予了开导，其行为并无不当或失责，故学校不承担相应的法律责任。根据《学生伤害事故处理办法》第九条规定，A、B、C三项所述情形造成的学生伤害事故，学校应当依法承担相应的责任。

2.B【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第二条规定，在学校实施的教育教学活动或者学校组织的校外活动中，以及在学校负有管理责任的校舍、场地、其他教育教学设施、生活设施内发生的，造成在校学生人身损害后果的事故的处理，适用本办法。因此，学生自行组织的校外活动不属于《学生伤害事故处理办法》的适用范围。

3.D【解析】《学生伤害事故处理办法》第十九条规定，教育行政部门收到调解申请，认为必要的，可以指定专门人员进行调解，并应当在受理申请之日起60日内完成调解。

4.D【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第二十七条规定，因学校教师或者其他工作人员在履行职务中的故意或者重大过失造成的学生伤害事故，学校予以赔偿后，可以向有关责任人员追偿。

5.D【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第三十六条规定，受伤害学生的监护人、亲属或者其他有关人员，在事故处理过程中无理取闹，扰乱学校正常教育教学秩序，或者侵犯学校、学校教师或者其他工作人员的合法权益的，学校应当报告公安机关依法处理；造成损失的，可以依法要求赔偿。故选D项。

6.C【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第二十八条规定，未成年学生对学生伤害事故负有责任的，由其监护人依法承担相应的赔偿责任。因此，A项说法正确。

根据《学生伤害事故处理办法》第十四条规定，因学校教师或者其他工作人员与其职务无关的个人行为，或者因学生、教师及其他个人故意实施的违法犯罪行为，造成学生人身损害的，由致害人依法承担相应的责任。因此，B项说法正确。

根据《学生伤害事故处理办法》第十二条规定可知，在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任。因此，C项说法错误。

根据《学生伤害事故处理办法》第十一条规定，学校安排学生参加活动，因提供场地、设备、交通工具、食品及其他消费与服务的经营者，或者学校以外的活动组织者的过错造成的学生伤害事故，有过错的当事人应当依法承担相应的责任。因此，D项说法正确。

7.A【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第七条规定可知，学校对未成年学生不承担监护职责，但法律有规定的或者学校依法接受委托承担相应监护职责的情形除外。根据《学生伤害事故处理办法》第五条规定，学校应当对在校学生进行必要的安全教育和自护自救教育。故B、D两项说法错误。根据第五条规定，学校对学生进行安全教育、管理和保护，应当针对学生年龄、认知能力和法律行为能力的不同，采用相应的内容和预防措施。故C项说法错误。

8.B【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第九条规定可知，因学校的校舍、场地、其他公共设施，以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定的标准，或者有明显的不安全因素造成的学生伤害事故，学校应当依法承担相应的责任。题干强调小伟受伤的原因是水房内没有灯，是由学校的公共设施有明显的不安全因素造成的事故。故选 B 项。

9.C【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十四条规定，因学校教师或者其他工作人员与其职务无关的个人行为，或者因学生、教师及其他个人故意实施的违法犯罪行为，造成学生人身损害的，由致害人依法承担相应的责任。题干中，李老师在晨读期间，让学生夏某到校外为自己买早点，从而间接造成学生夏某遭遇车祸，这是由教师与其职务无关的个人行为造成的，故对于该事故李老师应该承担一定的责任；车祸肇事方作为事故的加害者，也应当承担责任。因此，本题答案选 C 项。

10.C【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十三条规定，在放学后、节假日或者假期等学校工作时间以外，学生自行滞留学校或者自行到校发生的造成学生人身损害后果的事故，学校行为并无不当的，不承担事故责任。题干中，小张在假期期间自行到学校温习功课，不幸在楼梯口踩空摔伤，这是由小张自身行为引发的人身损害事故，故应该承担责任的主体是小张及其监护人。

11.B【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十条规定可知，学生行为具有危险性，学校、教师已经告诫、纠正，但学生不听劝阻、拒不改正，由此造成的学生伤害事故，学生或者未成年学生监护人应当依法承担相应的责任。题干中教师已经反复强调注意事项和纪律，但学生王某对教师的强调置之不理，由此产生的学生伤害事故，应由学生王某或者其监护人依法承担相应的责任。

12.B【解析】《学生伤害事故处理办法》第三十一条规定，学校有条件的，应当依据保险法的有关规定，参加学校责任保险。教育行政部门可以根据实际情况，鼓励中小学参加学校责任保险。提倡学生自愿参加意外伤害保险。在尊重学生意愿的前提下，学校可以为学生参加意外伤害保险创造便利条件，但不得从中收取任何费用。因此，B 项正确。

13.D【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第九条规定可知，学校组织学生参加教育教学活动或者校外活动，未对学生进行相应的安全教育，并未在可预见的范围内采取必要的安全措施，造成学生伤害事故的，学校应当依法承担相应的责任。在学校运动会中，志愿者李某被参赛选手王某砸中，说明学校未在可预见的范围内采取必要的安全措施，所以学校是承担赔偿责任的主体。

14.D【解析】学校承担学生伤害事故的责任范围之一为，学生伤害事故必须是在学校负有教育管理职责的时间和空间范围内发生的。周某在上课期间逃课上网，属于学校负有教育管理职责的时间范围内，因此学校应承担相应的责任。

15.D【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第二十二条规定，事故处理结束，学校应当将事故处理结果书面报告主管的教育行政部门；重大伤亡事故的处理结果，学校主管的教育行政部门应当向同级人民政府和上一级教育行政部门报告。因此，根据题干中的描述可知，学校处理事故后，应当向主管的县级教育行政部门报告。

16.C【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第九条规定，学校的校舍、场地、其他公共设施，以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定的标准，或者有明显不安全因素造成的学生伤害事故，学校应当依法承担相应的责任。在本题中，这一伤害事故是由于学校提供给学生林某的体育设施存在明显的不安全因素造成的，因此，学校应当依法承担相应的责任。

17.B【解析】《学生伤害事故处理办法》第二十八条规定，未成年学生对学生伤害事故负有责任的，由其监护人依法承担相应的赔偿责任。学生的行为侵害学校教师及其他工作人员以

及其他组织、个人的合法权益，造成损失的，成年学生或者未成年学生的监护人应当依法予以赔偿。故 B 项符合题意。

18.C【解析】《学生伤害事故处理办法》第八条规定，学生伤害事故的责任，应当根据相关当事人的行为与损害后果之间的因果关系依法确定。对比选项，本题选 C 项。

19.C【解析】《学生伤害事故处理办法》第十二条规定，因下列情形之一造成的学生伤害事故，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任：(1)地震、雷击、台风、洪水等不可抗的自然因素造成的；(2)来自学校外部的突发性、偶发性侵害造成的；(3)学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态，学校不知道或者难于知道的；(4)学生自杀、自伤的；(5)在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的；(6)其他意外因素造成的。题干中老师已经发现小明心情低落且对其进行安慰，说明已履行相应的职责，行为并无不当，故学校不应承担责任。

20.B【解析】《学生伤害事故处理办法》第十三条规定，下列情形下发生的造成学生人身损害后果的事故，学校行为并无不当的，不承担事故责任；事故责任应当按有关法律法规或者其他有关规定认定：(1)在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的；(2)在学生自行外出或者擅自离校期间发生的；(3)在放学后、节假日或者假期等学校工作时间以外，学生自行滞留学校或者自行到校发生的；(4)其他在学校管理职责范围外发生的。《学生伤害事故处理办法》第十四条规定，因学校教师或者其他工作人员与其职务无关的个人行为，或者因学生、教师及其他个人故意实施的违法犯罪行为，造成学生人身损害的，由致害人依法承担相应的责任。题干中老师在下班途中撞倒本校学生，本次事故属于老师的个人行为，与学校无关，故本次事故应由老师(致害人)承担责任。

21.B【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第三十一条规定，学校有条件的，应当依据保险法的有关规定，参加学校责任保险。教育行政部门可以根据实际情况，鼓励中小学参加学校责任保险。提倡学生自愿参加意外伤害保险。这样一方面可以减轻学校的压力，另一方面可以较好地解决学生伤害事故的赔偿。

22.C【解析】《学生伤害事故处理办法》第十二条规定，因下列情形之一造成的学生伤害事故，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任：(1)地震、雷击、台风、洪水等不可抗的自然因素造成的；(2)来自学校外部的突发性、偶发性侵害造成的；(3)学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态，学校不知道或者难于知道的；(4)学生自杀、自伤的；(5)在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的；(6)其他意外因素造成的。故①②情形中学校无法律责任。

二、多项选择题

1.AD【解析】《学生伤害事故处理办法》第二十六条规定，学校对学生伤害事故负有责任的，根据责任大小，适当予以经济赔偿，但不承担解决户口、住房、就业等与救助受伤害学生、赔偿相应经济损失无直接关系的其他事项。学校无责任的，如果有条件，可以根据实际情况，本着自愿和可能的原则，对受伤害学生给予适当的帮助。

2.ABC【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第三条规定，学生伤害事故应当遵循依法、客观公正、合理适当的原则，及时、妥善地处理。故本题选 A、B、C 三项。

3.ABC【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十三条规定，下列情形下发生的造成学生人身损害后果的事故，学校行为并无不当的，不承担事故责任；事故责任应当按有关法律法规或者其他有关规定认定：(1)在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的；(2)在学生自行外出或者擅自离校期间发生的；(3)在放学后、节假日或者假期等学校工作时间以外，学生自行滞留学校或者自行到校发生的；(4)其他在学校管理职责范围外发生的。

4.ABC【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第二条规定可知，在学校实施的教育教学活动或者学校组织的校外活动中，以及在学校负有管理责任的校舍、场地、其他教育教学设施、

生活设施内发生的，造成在校学生人身损害后果的事故，都属于学生伤害事故。因此，A、B、C 三项都属于学生伤害事故。

5.ABD【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第九条规定可知，A、B、D 三项中发生的学生伤害事故，学校应当依法承担法律责任。根据《学生伤害事故处理办法》第十条规定可知，C 项中小丽的家长未将小丽患病的情况告知学校，故应由其家长依法承担相应的责任。

6.ABC【解析】学校事故作为一种侵权行为，具有如下特征：(1)学校或教师侵害了学生的合法权益；(2)侵权行为的侵害对象是学生的人身权；(3)必须是学校或教师基于过错而实施的行为。

7.BCD【解析】吴军将孙刚打倒在地，造成孙刚手臂骨折，故吴军应负主要责任。但是吴军是未成年人，因此根据法律的规定，由其监护人承担赔偿责任。根据《学生伤害事故处理办法》第二十七条规定，因学校教师或者其他工作人员在履行职务中的故意或者重大过失造成的学生伤害事故，学校予以赔偿后，可以向有关责任人员追偿。体育课上，体育老师不认真履行自己教育教学的义务，而在操场旁玩手机，对学生监督不力，因此，学校在承担经济赔偿以后，可向体育老师进行全部或部分追偿。故本题答案选 B、C、D 三项。

8.AC【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第九条规定可知，因学校向学生提供的药品、食品、饮用水等不符合国家或者行业的有关标准、要求的；学校知道教师或者其他工作人员患有不适宜担任教育教学工作的疾病，但未采取必要措施的。上述两种情形造成的学生伤害事故，学校应当依法承担相应的责任。故 A、C 两项符合题干要求。根据第十条规定可知，B、D 两项是由于学生或者未成年学生监护人的过错造成的伤害事故，应由学生或者未成年学生监护人承担相应责任。

三、判断题

1.×【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十六条规定，发生学生伤害事故，情形严重的，学校应当及时向主管教育行政部门及有关部门报告；属于重大伤亡事故的，教育行政部门应当按照有

关规定及时向同级人民政府和上一级教育行政部门报告。

2.×【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十四条规定可知，因学校教师或者其他工作人员与其职务无关的个人行为，或者因学生、教师及其他个人故意实施的违法犯罪行为，造成学生人身损害的，由致害人依法承担相应的责任。因此，学校不承担责任。

3.√【解析】确定监护人的方式有两种，一种是法定监护，另一种是指定监护。因此，题干说法正确。

4.4.√【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十二条规定可知，学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态，学校不知道或者难于知道造成的学生伤害事故，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任。由于题干中的张某对海鲜严重过敏，其父母也没有告知学校，故张某发生的伤害事故，学校不用承担相应责任。

5.×【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十八条规定，发生学生伤害事故，学校与受伤害学生或者学生家长可以通过协商方式解决；双方自愿，可以书面请求主管教育行政部门进行调解。成年学生或者未成年学生的监护人也可以依法直接提起诉讼。

6.√【解析】《学生伤害事故处理办法》第九条规定，因学校教师或者其他工作人员体罚或者变相体罚学生，或者在履行职责过程中违反工作要求、操作规程、职业道德或者其他有关规定造成的学生伤害事故，学校应当依法承担相应的责任。因此，题干中教师在课堂管理时踢了学生一脚导致学生受伤入院，学校应当依法承担相应的责任。

7.×【解析】根据《学生伤害事故处理办法》第十条规定可知，未成年学生的身体状况、行为、情绪等有异常情况，监护人知道或者已被学校告知，但未履行相应监护职责而造成学生

伤害事故，学生或者未成年学生监护人，应当依法承担相应的责任。故题干说法错误。

8.×【解析】学生伤害事故必须是在学校负有教育管理职责的时间和空间范围内发生的伤害事故，学生在学校负有教育管理职责的校园内外和由学校提供并管理的校舍、场地和设施内的活动中造成的人身损害，就属于学生伤害事故；在学校管理职责范围之外发生的伤害事故则不属于学生伤害事故。所以，不能用校园围墙的界限来区分学生伤害是否为学校事故，而要从学校所负有的教育管理职责来区分。

四、案例分析题(参考答案)

1.(1)《学生伤害事故处理办法》中的规定明确了教育机构依法负有对未成年人的教育、管理和保护的义务，如果因过错没有尽其相应的义务，致使发生学生伤害事故的，学校应当承担与其过错相应的民事责任。因此，教育机构对学生伤害事故的责任，在性质上是违反法定义务的过错责任。根据《学生伤害事故处理办法》第十二条规定，在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任。本案例中张某在篮球比赛这种对抗性、风险性的体育活动中受到意外伤害，学校行为并无不当，因此学校没有过错。

(2)根据《学生伤害事故处理办法》第二十六条规定，学校无责任的，如果有条件，可以根据实际情况，本着自愿和可能的原则，对受伤害学生给予适当的帮助。因此，学校不需要承担张某的全部医疗费用，但可根据实际情况，适当给予人道主义的补偿。

2.(1)学校应该承担责任。根据《学生伤害事故处理办法》第九条规定，学校的校舍、场地、其他公共设施，以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定的标准，或者有明显不安全因素的，学校应当依法承担相应的责任。在本案例中，学生因地面不平摔倒受伤，是由于学校提供给学生使用的场地具有不安全因素，故学校应该承担相应的责任。

(2)王某的父母应该承担责任。限制行为能力人只在一定程度上具有独立参与法律活动的的能力。因而限制行为能力人的权利能力的实现，需要有人监护或者代理。当未成年学生在学习期间发生法律纠纷时，通常要由其父母或者其他法定监护人代负法律责任。王某今年11岁，属于限制行为能力人，他在体育课上奔跑时不小心踩到李某的小腿，造成李某小腿骨折，因此，他的父母应该承担相应的法律责任。

专题九 其他相关教育政策法规

答案速查:

1~5	CBBDD	6~10	BBBDB	11~15	AAACB	16~20	CCBDD
21~25	CDCBB	26~30	CBADB	31~35	CCCCC	36~40	ADABA
41~45	BADAD	46~50	ACDAD	51~55	BABCA	56~60	DCCBC
61~65	DCBBA	66~70	BABAA	71~75	CBCDD	76~80	DCCBD
81~84	BBCD	1~5 ABD BD ABCD BCD ABCD					
6~10	BD ABCD ABC ABD BCD	11~15 ABD ABC ABD ABCD ABCD					
16~20	ABCD ACD ABCD BC ACD	21~25 BCD ABCD BD ABD BC					
26~31	BD ABCD ABCD ABCD ABC ABC	32~38 ABCD ACD ABC ABCD ABCD BCD ABD					
1~5	√ √ √ × √	6~10 × × √ √ √					
11~15	√ √ × √ ×	16~20 × √ √ √ √					
21~25	√ × √ × ×	26~28 √ √ √					

一、单项选择题

1.C【解析】中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出，促进信息技术与教育教学融合应用。免费为农村和边远贫困地区学校提供优质学习资源，加快缩小城乡教育差距。故本题选C项。

2.B【解析】健康生活主要是学生在认识自我、发展身心、规划人生等方面的综合表现。具体包括珍爱生命、健全人格、自我管理等基本要点。其中，健全人格的要求是：具有积极的心理品质，自信自爱，坚韧乐观；有自制力，能调节和管理自己的情绪，具有抗挫折能力等。

3.B【解析】《义务教育课程方案(2022年版)》在“课程实施”中提出，深化教学改革要坚持素养导向、强化学科实践、推进综合学习、落实因材施教。其中，强化学科实践注重“做中学”，引导学生参与学科探究活动，经历发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的过程，体会学科思想方法。加强知识学习与学生经验、现实生活、社会实践之间的联系，注重真实情境的创设，增强学生认识真实世界、解决真实问题的能力。本题选择B项。

4.D【解析】《义务教育课程方案(2022年版)》提出了义务教育课程应遵循的五项基本原则：(1)坚持全面发展，育人为本；(2)面向全体学生，因材施教；(3)聚焦核心素养，面向未来；(4)加强课程综合，注重关联；(5)变革育人方式，突出实践。其中，“聚焦核心素养，面向未来”原则是指，依据学生终身发展和社会发展需要，明确育人主线，加强正确价值观引导，重视必备品格和关键能力培育。A项是“变革育人方式，突出实践”原则的体现；B项是“加强课程综合，注重关联”原则的体现；C项是“坚持全面发展，育人为本”原则的体现。

5.D【解析】根据《中华人民共和国职业教育法》第三条规定，职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。故选D项。

6.B【解析】《新时代爱国主义教育实施纲要》提出：广泛组织开展实践活动。大中小学的党组织、共青团、少先队、学生会、学生社团等，要把爱国主义内容融入党日团日、主题班会、班队会以及各类主题教育活动之中。广泛开展文明校园创建，强化校训校歌校史的爱国主义教育功能，组织开展丰富多彩的校园文化活动。

7.B【解析】《中国教育现代化2035》中提出，创新人才培养方式，推行启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式以及走班制、选课制等教学组织模式，培养学生创新精神与实践能

8.B【解析】《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》中规定，根据不同年龄阶段学生身心发展特点，小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。学校、家庭及有关方面应共同努力，确保中小学生充足睡眠时间。

9.D【解析】《中国教育现代化2035》中提出的2035年主要发展目标是：建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升、高等教育竞争力明显提升、残疾儿童少年享有适合的教育、形成全社会共同参与的教育治理新格局。

10.B【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》中，潜心教书育人要求教师落实立德树人根本任务，遵循教育规律和学生成长规律，因材施教，教学相长；不得违反教学纪律，敷衍教学，或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。故本题选B项。

11.A【解析】《义务教育质量评价指南》中提出了坚持正确方向、坚持育人为本、坚持问题导向和坚持以评促建四项基本原则。其中，坚持正确方向是指践行为党育人、为国育才使命，坚持正确政绩观和科学教育质量观，促进义务教育公平发展和质量提升。

12.A【解析】《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中指出，人力资源社会保障部门要依法落实教师待遇，为学校招聘教师提供支持。

13.A【解析】《深化新时代教育评价改革总体方案》指出，完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾。因此，答案选A项。

14.C【解析】《中小学教育惩戒规则(试行)》第十条规定，小学高年级、初中和高中阶段的学生违规违纪情节严重或者影响恶劣的，学校可以实施以下教育惩戒，并应当事先告知家长：(1)给予不超过一周的停课或者停学，要求家长在家进行教育、管教；(2)由法治副校长或者法治辅导员予以训诫；(3)安排专门的课程或者教育场所，由社会工作者或者其他专业人员进行心理辅导、行为干预。因此学校对小学高年级及以上阶段的学生才能实施题干中的做法，李乐是二年级学生，题干中学校做法不合法。C项表述正确。

15.B【解析】根据《未成年人学校保护规定》第四十二条规定，学校要树立以生命关怀为核心的教育理念，利用安全教育、心理健康教育、环境保护教育、健康教育、禁毒和预防艾滋病教育等专题教育，引导学生热爱生命、尊重生命；要有针对性地开展青春期教育、性教育，使学生了解生理健康知识，提高防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力。故选B项。

16.C【解析】中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出，要依法保障教师权益和待遇。要求制定实施细则，明确教师教育惩戒权。依法依规妥善处理涉及学校和教师的矛盾纠纷，坚决维护教师合法权益。所以答案选C项。

17.C【解析】《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出，坚持“五育”并举，全面发展素质教育。具体表现为：(1)突出德育实效；(2)提升智育水平；(3)强化体育锻炼；(4)增强美育熏陶；(5)加强劳动教育。所以，“五育”指的是德育、智育、体育、美育、劳动教育。

18.B【解析】《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出的主要任务有：(1)坚持立德树人，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。(2)坚持“五育”并举，全面发展素质教育。(3)强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量。(4)按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍。(5)深化关键领域改革，为提高教育质量创造条件。(6)加强组织领导，开创新时代义务教育改革发展新局面。因此，答案选B项。

19.D【解析】中国学生发展核心素养分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面，综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养。其中，科学精神素养主要是学生在学习、理解、运用科学知识和技能等方面所形成的价值标准、思维方式和行为表现。具体包括理性思维、批判质疑、勇于探究等基本要点。实践创新素养具体

包括劳动意识、问题解决、技术应用等基本要点。学会学习素养具体包括乐学善学、勤于反思、信息意识等基本要点。

20.D【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》中“规范从教行为”准则要求教师勤勉敬业，乐于奉献，自觉抵制不良风气；不得组织、参与有偿补课，或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。故何老师组织、参与有偿补课的行为违背了规范从教行为的准则。

21.C【解析】《新时代爱国主义教育实施纲要》提出，新时代爱国主义教育要面向全体人民、聚焦青少年。要充分发挥课堂教学的主渠道作用。培养社会主义建设者和接班人，首先要培养学生的爱国情怀。要把青少年作为爱国主义教育的重中之重，将爱国主义精神贯穿于学校教育全过程，推动爱国主义教育进课堂、进教材、进头脑。在普通中小学、中职学校，将爱国主义教育内容融入语文、道德与法治、历史等学科教材编写和教育教学中，在普通高校将爱国主义教育内容与哲学社会科学相关专业课程有机结合，加大爱国主义教育内容的比重。根据文件内容可知，本题答案选C项。

22.D【解析】教育部等七部门印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》指出，“全面加强教师队伍思想政治工作”需要：坚持思想铸魂，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑。坚持价值导向，引导教师带头践行社会主义核心价值观。坚持党建引领，充分发挥教师党支部和党员教师作用。故D项说法正确。

23.C【解析】根据《教师资格条例》第十六条规定，教育行政部门或者受委托的高等学校在接到公民的教师资格认定申请后，应当对申请人的条件进行审查；对符合认定条件的，应当在受理期限终止之日起30日内颁发相应的教师资格证书。

24.B【解析】《中国教育现代化2035》中指出，要着力提高教育质量，促进教育公平，优化教育结构，为决胜全面建成小康社会、实现新时代中国特色社会主义发展的奋斗目标提供有力支撑。

25.B【解析】《中国教育现代化2035》提出2035年主要发展目标是：建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升、高等教育竞争力明显提升、残疾儿童少年享有适合的教育、形成全社会共同参与的教育治理新格局。

26.C【解析】根据《学校卫生工作条例》第二十条规定，城市普通中小学、农村中心小学和普通中学设卫生室，按学生人数六百比一的比例配备专职卫生技术人员。

27.B【解析】根据我国《教师资格条例》第二十条规定，参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，3年内不得再次参加教师资格考试。

28.A【解析】《中国教育现代化2035》中指出，要发展中国特色世界先进水平的优质教育。全面落实立德树人根本任务，广泛开展理想信念教育，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。

29.D【解析】《中小学德育工作指南》中德育的总体目标是培养学生爱党爱国爱人民，增强国家意识和社会责任意识，教育学生理解、认同和拥护国家政治制度，了解中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，引导学生准确理解和把握社会主义核心价值观的深刻内涵和实践要求，养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展，为学生一生长成奠定坚实的思想基础。

30.B【解析】《义务教育课程方案(2022年版)》指出，义务教育课程应遵循的基本原则之一是“变革育人方式，突出实践”。加强课程与生产劳动、社会实践的结合，充分发挥实践的独特育人功能。突出学科思想方法和探究方式的学习，加强知行合一、学思结合，倡导“做中学”“用中学”“创中学”。优化综合实践活动实施方式与路径，推进工程与技术实践。积

极探索新技术背景下学习环境与方式的变革。

31.C【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》中的“潜心教书育人”准则要求教师做到：落实立德树人根本任务，遵循教育规律和学生成长规律，因材施教，教学相长；不得违反教学纪律，敷衍教学，或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。题干中，左某备课不认真，对授课内容不讲解，敷衍教学，违反了潜心教书育人的要求。故选C项。

32.C【解析】中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中指出，改革开放特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国义务教育取得了举世瞩目的成就，整体水平已经跃居世界中上行列。进入新时代，我国义务教育正由基本均衡向优质均衡迈进，人民群众的教育需求正由“有学上”向“上好学”转变。

33.C【解析】根据《学校教职工代表大会规定》第十一条规定，教职工代表大会代表以教师为主体，教师代表不得低于代表总数的60%，并应当根据学校实际，保证一定比例的青年教师和女教师代表。民族地区的学校和民族学校，少数民族代表应当占有一定比例。

34.C【解析】根据《中小学教育惩戒规则(试行)》第七条规定，学生有下列情形之一，学校及其教师应当予以制止并进行批评教育，确有必要的，可以实施教育惩戒：(1)故意不完成教学任务要求或者不服从教育、管理的；(2)扰乱课堂秩序、学校教育教学秩序的；(3)吸烟、饮酒，或者言行失范违反学生守则的；(4)实施有害自己或者他人身心健康的危险行为的；(5)打骂同学、老师，欺凌同学或者侵害他人合法权益的；(6)其他违反校规校纪的行为。因此，A、B、D三项属于应该进行教育惩戒的情形，答案选C项。

35.C【解析】《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中提出，到2035年，教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升，培养造就数以百万计的骨干教师、数以十万计的卓越教师、数以万计的教育家型教师。

36.A【解析】《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出的基本原则之一是突出师德，要求把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程，突出全员全方位全过程师德养成，推动教师成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者、学生健康成长的指导者。

37.D【解析】中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中指出，根据各学段特点，在大中小学设立劳动教育必修课程，系统加强劳动教育。

38.A【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》中传播优秀文化的要求表现在：教师带头践行社会主义核心价值观，弘扬真善美，传递正能量；不得通过课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点，或编造散布虚假信息、不良信息。故题干中霍老师的行为体现了其对传播优秀文化准则的践行。

39.B【解析】根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018年修订)》第三条规定，处分包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除。

40.A【解析】《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》指出，分类明确作业总量。学校要确保小学一、二年级不布置家庭书面作业，可在校内适当安排巩固练习；小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟，初中书面作业平均完成时间不超过90分钟。此外，根据相关规定，节假日学生每天的书面作业总量不得高于平时作业量的要求。

41.B【解析】《中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》中提出，实施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

42.A【解析】教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》指出，改进学

科教学的育人功能。全面落实以学生为本的教育理念。各地要组织开展育人思想和方法研讨活动，将教育教学的行为统一到育人目标上来。

43.D【解析】根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018年修订)》第七条第三项规定，开除处分，公办学校教师由所在学校提出建议，学校主管教育部门决定并报同级人事部门备案；民办学校教师或者未纳入人事编制管理的教师由所在学校决定并解除其聘任合同，报主管教育部门备案。

44.A【解析】《深化新时代教育评价改革总体方案》中指出：坚持科学有效，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，充分利用信息技术，提高教育评价的科学性、专业性、客观性。

45.D【解析】根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018年修订)》第四条的规定可知，教师组织、参与有偿补课，或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息，属于教师违反职业道德的行为，应予处理。故D项说法错误。

46.A【解析】中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出：“深化教学改革”。逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。

47.C【解析】《深化新时代教育评价改革总体方案》第二条提出，要完善政府履行教育职责评价；第七条提出，要健全职业学校评价，深化职普融通，探索具有中国特色的高层次学徒制；第二十条提出，要深化考试招生制度改革，探索建立学分银行制度。A、B、D三项属于新时代教育评价改革的措施。C项属于深化国有文艺院团改革的保障措施。本题为选非题，故选C项。

48.D【解析】《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中指出：加强理想信念教育，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，引导教师树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。故本题选D项。

49.A【解析】《关于规范校外线上培训的实施意见》中指出，校外线上培训机构要具有完善的招聘、审查、管理培训人员的办法，师资队伍相对稳定，不得聘用中小学在职教师。

50.D【解析】根据《新时代中小学教师职业行为十项准则》可知，“坚持言行雅正”的准则包括：为人师表，以身作则，举止文明，作风正派，自重自爱；不得与学生发生任何不正当关系，严禁任何形式的猥亵、性骚扰行为。故答案选D项。而A项属于“关心爱护学生”的准则，B项属于“自觉爱国守法”的准则，C项属于“潜心教书育人”的准则。

51.B【解析】根据《新时代中小学教师职业行为十项准则》可知，A项违反了加强安全防范的准则，不符合题干要求；B项遵守了秉持公平诚信的准则，符合题干要求；C项违反了传播优秀文化的准则，不符合题干要求；D项违反了坚守廉洁自律的准则，不符合题干要求。故本题答案选B项。

52.A【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》指出，教师应加强安全防范。增强安全意识，加强安全教育，保护学生安全，防范事故风险；不得在教育教学中遇突发事件、面临危险时，不顾学生安危，擅离职守，自行逃离。故A项说法错误。

53.B【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》中规定，坚持言行雅正要求教师为人师表，以身作则，举止文明，作风正派，自重自爱；不得与学生发生任何不正当关系，严禁任何形式的猥亵、性骚扰行为。

54.C【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》中规定，传播优秀文化要求教师带头践行社会主义核心价值观，弘扬真善美，传递正能量；不得通过课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点，或编造散布虚假信息、不良信息。

55.A【解析】《新时代爱国主义教育实施纲要》指出：坚持把实现中华民族伟大复兴的中国

梦作为鲜明主题。坚持以维护祖国统一和民族团结为着力点。所以本题选 A 项。

56.D【解析】根据《教师资格条例》第十九条规定，被撤销教师资格的，自撤销之日起 5 年内不得重新申请认定教师资格，其教师资格证书由县级以上人民政府教育行政部门收缴。

57.C【解析】根据《教师资格条例》第五条规定，取得教师资格的公民，可以在本级及其以下等级的各类学校和其他教育机构担任教师。高级中学教师资格与中等职业学校教师资格相互通用。因此，题干中张红取得的高级中学教师资格证可以在小学、初中、高中和中等职业学校任教，而不能在高等学校任教。

58.C【解析】根据《教师资格条例》第十九条规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府教育行政部门撤销其教师资格：(1)弄虚作假、骗取教师资格的；(2)品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。被撤销教师资格的，自撤销之日起 5 年内不得重新申请认定教师资格，其教师资格证书由县级以上人民政府教育行政部门收缴。

59.B【解析】根据我国《〈教师资格条例〉实施办法》第二十条规定，教师资格认定机构根据教师资格专家审查委员会的审查意见，在受理申请期限终止之日起 30 个法定工作日内作出是否认定教师资格的结论，并将认定结果通知申请人。符合法定的认定条件者，颁发相应的《教师资格证书》。

60.C【解析】根据《教师资格条例》第十九条规定，弄虚作假、骗取教师资格的，由县级以上人民政府教育行政部门撤销其教师资格。

61.D【解析】根据《中小学教师继续教育规定》第八条规定，中小学教师继续教育要以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点。

62.C【解析】教育部办公厅关于《严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园的紧急通知》指出，经批准同意进入校园的各类教育活动，必须坚持公益性原则，不得干扰学校正常的教育教学秩序，不得给学校和师生增加额外负担。

63.B【解析】《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》提出的劳动教育基本理念之一是“强调身心参与，注重手脑并用”。把握劳动教育的根本特征，让学生面对真实的个人生活、生产和社会性服务任务情境，亲历实际的劳动过程，善于观察思考，注重运用所学知识解决实际问题，提高劳动质量和效率。

64.B【解析】在全国教育大会上，习近平指出，培养什么人，是教育的首要问题。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。这是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。

65.A【解析】中国学生发展核心素养，以科学性、时代性和民族性为基本原则，以培养“全面发展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面。综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养，具体细化为人文积淀、国家认同、批判质疑等 18 个基本要点。其中，自主发展包括学会学习和健康生活。健康生活主要是学生在认识自我、发展身心、规划人生等方面的综合表现。具体包括珍爱生命、健全人格、自我管理等基本要点。故题干所述属于培养学生核心素养中的健康生活素养。

66.B【解析】根据我国《校车安全管理条例》第二条规定，本条例所称校车，是指依照本条例取得使用许可，用于接送接受义务教育的学生上下学的 7 座以上的载客汽车。我国九年义务教育包括小学(初级教育)和初中(初级中等教育)。

67.A【解析】根据《国家教育考试违规处理办法》第十三条规定，考试工作人员应当认真履行工作职责，在考试管理、组织及评卷等工作过程中，有应回避考试工作却隐瞒不报的，应当停止其参加当年及下一年度的国家教育考试工作，并由教育考试机构或者建议其所在单位视情节轻重分别给予相应的行政处分。行政处分属于行政法律责任，故本题答案选 A 项。

68.B【解析】根据《〈教师资格条例〉实施办法》第八条规定，申请认定教师资格者的教育教

学能力应当符合下列要求：(1)具备承担教育教学工作所必须的基本素质和能力；(2)普通话水平应当达到国家语言文字工作委员会颁布的《普通话水平测试等级标准》二级乙等以上标准；(3)具有良好的身体素质和心理素质，无传染性疾病，无精神病史，适应教育教学工作的需要，在教师资格认定机构指定的县级以上医院体检合格。

69.A【解析】《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》在战略意义中强调，教师承担着传播知识、传播思想、传播真理的历史使命，肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任，是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。

70.A【解析】中国学生发展核心素养，分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面，综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养。其中，责任担当主要是学生在处理与社会、国家、国际等关系方面所形成的情感态度、价值取向和行为方式。“为中华之崛起而读书”正是责任担当的体现，故答案选 A 项。

71.C【解析】《中小学教育惩戒规则(试行)》第十二条规定，教师在教育教学管理、实施教育惩戒过程中，不得有下列行为：(1)以击打、刺扎等方式直接造成身体痛苦的体罚；(2)超过正常限度的罚站、反复抄写，强制做不适的动作或者姿势，以及刻意孤立等间接伤害身体、心理的变相体罚；(3)辱骂或者以歧视性、侮辱性的言行侵犯学生人格尊严；(4)因个人或者少数人违规违纪行为而惩罚全体学生；(5)因学业成绩而教育惩戒学生；(6)因个人情绪、好恶实施或者选择性实施教育惩戒；(7)指派学生对其他学生实施教育惩戒；(8)其他侵害学生权利的。故 C 项正确。

72.B【解析】中共中央、国务院颁布的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出，“把握劳动教育基本内涵”。劳动教育是国民教育体系的重要内容，是学生成长的必要途径，具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。实施劳动教育重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

73.C【解析】《中国教育现代化 2035》中提出的推进教育现代化的八大基本理念包括：更加注重以德为先，更加注重全面发展，更加注重面向人人，更加注重终身学习，更加注重因材施教，更加注重知行合一，更加注重融合发展，更加注重共建共享。

74.D【解析】《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》指出，以服务学生全面发展、增强综合素质为目标，坚持健康第一的教育理念。故本题答案选 D 项。

75.D【解析】根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条规定，公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起六十日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。

76.D【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》中关于“坚守廉洁自律”的规定是：严于律己，清廉从教；不得索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动，不得向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利。故题干中，教师徐某收受学生家长礼品礼金的行为违反了《新时代中小学教师职业行为十项准则》中关于“坚守廉洁自律”的规定。

77.C【解析】《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出，要完善作业考试辅导。统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，促进学生完成好基础性作业，强化实践性作业，探索弹性作业和跨学科作业，不断提高作业设计质量。

78.C【解析】根据《未成年人学校保护规定》第三十六条规定，学校应当严格执行入职报告和准入查询制度，不得聘用有下列情形的人员：(1)受到剥夺政治权利或者因故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的；(2)因卖淫、嫖娼、吸毒、赌博等违法行为受到治安管理处罚的；(3)因虐待、性骚扰、体罚或者侮辱学生等情形被开除或者解聘的；(4)实施其他被纳入教育

领域从业禁止范围的行为的。故选 C 项。

79.B【解析】根据《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》的规定，学校要加强家庭教育指导。每学期至少组织 2 次家庭教育指导活动，积极宣传科学教育理念、重大教育政策和家庭教育知识，介绍学校教育教学情况，回应家长普遍关心的问题。

80.D【解析】《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》要求，广泛开展劳动教育实践活动。家庭要发挥在劳动教育中的基础作用；学校要发挥在劳动教育中的主导作用；社会要发挥在劳动教育中的支持作用。故答案选 D 项。

81.B【解析】《新时代基础教育强师计划》在目标任务中指出，到 2025 年，建成一批国家师范教育基地，形成一批可复制可推广的教师队伍建设改革经验，培养一批硕士层次中小学教师队伍和教育领军人才。B 项符合题意，A、C、D 三项为 2035 年目标任务。

82.B【解析】《义务教育课程方案(2022 年版)》在指导思想中提出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。以人民为中心，扎根中国大地办教育。坚持德育为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育。反映时代特征，努力构建具有中国特色、世界水准的义务教育课程体系。聚焦中国学生发展核心素养，培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，引导学生明确人生发展方向，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

83.C【解析】根据《中小学教育惩戒规则(试行)》第七条规定可知，学生故意不完成教学任务要求或者不服从教育、管理的，学校及其教师应当予以制止并进行批评教育，确有必要的，可以实施教育惩戒。因此，李老师应该事先充分了解学生未能完成作业的原因，再实施有针对性的措施。故④说法正确。根据《中小学教育惩戒规则(试行)》第十二条规定可知，教师在教育教学管理、实施教育惩戒过程中，不得有超过正常限度的罚站、反复抄写，强制做不适的动作或者姿势，以及刻意孤立等间接伤害身体、心理的变相体罚的行为。因此，李老师的做法属于变相体罚，没有尊重学生的人格尊严。故①③说法正确，②说法错误。故本题选 C 项。

84.D【解析】根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018 年修订)》第三条规定，本办法所称处理包括处分和其他处理。处分包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除。警告期限为 6 个月，记过期限为 12 个月，降低岗位等级或撤职期限为 24 个月。是中共党员的，同时给予党纪处分。故选 D 项。

二、多项选择题

1.ABD【解析】《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》指出要重在实践，激发兴趣。以学生为本，因材施教，推进基于探究实践的科学教育，激发中小学生对科学的好奇心、想象力和探求欲，培养学生科学兴趣，引导学生广泛参与探究实践，做到学思结合、寓教于乐，自觉获取科学知识、培养科学精神、提升科学素质、增强科技自信自立、厚植家国情怀，努力在孩子心中种下科学的种子，引导孩子编织当科学家的梦想。

2.BD【解析】《中学教师专业标准(试行)》中关于“个人修养与行为”领域的要求有：(1)富有爱心、责任心、耐心和细心；(2)乐观向上、热情开朗、有亲和力；(3)善于自我调节情绪，保持平和心态；(4)勤于学习，不断进取；(5)衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明礼貌。

3.ABCD【解析】根据《中小学教育惩戒规则(试行)》第九条规定，学生违反校规校纪，情节较重或者经当场教育惩戒拒不改正的，学校可以实施以下教育惩戒，并应当及时告知家长：(1)由学校德育工作负责人予以训导；(2)承担校内公益服务任务；(3)安排接受专门的校规校纪、行为规则教育；(4)暂停或者限制学生参加游览、校外集体活动以及其他外出集体活动；(5)学校校规校纪规定的其他适当措施。故选 A、B、C、D 四项。

4.BCD【解析】根据《中小学教育惩戒规则(试行)》第八条规定，教师在课堂教学、日常管

理中，对违规违纪情节较为轻微的学生，可以当场实施以下教育惩戒：(1)点名批评；(2)责令赔礼道歉、做口头或者书面检讨；(3)适当增加额外的教学或者班级公益服务任务；(4)一节课堂教学时间内的教室内站立；(5)课后教导；(6)学校校规校纪或者班规、班级公约规定的其他适当措施。A项中的做法是“教室外站立”，故A项错误，B、C、D三项正确。

5.ABCD【解析】《中学教师专业标准(试行)》提出，“专业理念与师德”维度包括：(1)职业理解与认识；(2)对学生的态度与行为；(3)教育教学的态度与行为；(4)个人修养与行为。

6.BD【解析】《新时代中小学教师职业行为十项准则》中的十项准则包括：坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化、潜心教书育人、关心爱护学生、加强安全防范、坚持言行雅正、秉持公平诚信、坚守廉洁自律、规范从教行为。故答案选B、D两项。

7.ABCD【解析】《中国教育现代化2035》聚焦教育发展的突出问题和薄弱环节，立足当前，着眼长远，重点部署了面向教育现代化的十大战略任务。加快信息化时代教育变革是十大战略任务之一，其要求建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度。推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化。

8.ABC【解析】《中华人民共和国家庭教育促进法》第二十一条规定，未成年人的父母或者其他监护人依法委托他人代为照护未成年人的，应当与被委托人、未成年人保持联系，定期了解未成年人学习、生活情况和心理状况，与被委托人共同履行家庭教育责任。故D项说法错误。

9.ABD【解析】《中国教育现代化2035》提出了推进教育现代化的八大基本理念：更加注重以德为先，更加注重全面发展，更加注重面向人人，更加注重终身学习，更加注重因材施教，更加注重知行合一，更加注重融合发展，更加注重共建共享。故答案选A、B、D三项。

10.BCD【解析】《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》中提出要坚持尊重规律的基本原则。遵循教育规律、教师成长发展规律和师德师风建设规律，注重高位引领与底线要求结合、严管与厚爱并重，不断激发教师内生动力。因此，答案选B、C、D三项。

11.ABD【解析】《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》中提出加强和改进师德建设的主要任务是：提高教师的思想政治素质；树立正确的教师职业理想；提高教师的职业道德水平；着力解决师德建设中的突出问题；积极推进师德建设工作改进创新。

12.ABC【解析】《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出，根据教育目标，针对不同学段、类型学生特点，以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动为主要内容开展劳动教育。

13.ABD【解析】教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》明确了劳动教育的目标有：(1)树立正确的劳动观念；(2)具有必备的劳动能力；(3)培育积极的劳动精神；(4)养成良好的劳动习惯和品质。

14.ABCD【解析】《深化新时代教育评价改革总体方案》中提出，各级党委要认真落实领导责任，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，履行好把方向、管大局、作决策、保落实的职责，把思想政治工作作为学校各项工作的生命线紧紧抓在手上，贯穿学校教育管理全过程，牢固树立科学的教育发展理念，坚决克服短视行为、功利化倾向。故本题选A、B、C、D四项。

15.ABCD【解析】《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中规定，设置劳动教育课程。整体优化学校课程设置，将劳动教育纳入中小学国家课程方案和职业院校、普通高等学校人才培养方案，形成具有综合性、实践性、开放性、针对性的劳动教育课程体系。

16.ABCD【解析】《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出，要着力提升思想政治素质，全面加强师德师风建设；大力振兴教师教育，不断提升教师专业素质能力；深化教师管理综合改革，切实理顺体制机制；不断提高地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业；切实加强党的领导，全力确保政策举措落地见效。故本题选 A、B、C、D 四项。

17.ACD【解析】《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出的基本原则之一是突出师德，要求把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程，突出全员全方位全过程师德养成，推动教师成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者、学生健康成长的指导者。

18.ABCD【解析】《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中提出，加强教师队伍建设的基本原则有：(1)确保方向；(2)强化保障；(3)突出师德；(4)深化改革；(5)分类施策。

19.BC【解析】《教育部办公厅关于严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园的紧急通知》中指出，各地教育行政部门要立即组织力量对区域内中小学校、幼儿园开展一次全面检查，重点排查在中小学校、幼儿园开展商业广告活动，或利用中小学生和幼儿的教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或者变相发布广告等行为。因此，A、D 两项中的行为属于“商业广告、商业活动进校园”，而 B、C 两项不属于“商业广告、商业活动进校园”。

20.ACD【解析】《义务教育课程方案(2022 年版)》在培养目标中提出：义务教育要在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，使学生有理想、有本领、有担当，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

21.BCD【解析】《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》对“促进信息技术与教育教学融合应用”做的规定为：推进“教育+互联网”发展，按照服务教师教学、服务学生学习、服务学校管理的要求，建立覆盖义务教育各年级各学科的数字教育资源体系。加快数字校园建设，积极探索基于互联网的教学。免费为农村和边远贫困地区学校提供优质学习资源，加快缩小城乡教育差距。加强信息化终端设备及软件管理，建立数字化教学资源进校园审核监管机制。

22.ABCD【解析】《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中指出，要坚持“五育”并举，全面发展素质教育。在突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育等方面提出了有针对性的举措，以构建德智体美劳全面培养的教育体系。

23.BD【解析】《中小学教育惩戒规则(试行)》第十二条规定，教师在教育教学管理、实施教育惩戒过程中，不得有下列行为：(1)以击打、刺扎等方式直接造成身体痛苦的体罚；(2)超过正常限度的罚站、反复抄写，强制做不适的动作或者姿势，以及刻意孤立等间接伤害身体、心理的变相体罚；(3)辱骂或者以歧视性、侮辱性的言行侵犯学生人格尊严；(4)因个人或者少数人违规违纪行为而惩罚全体学生；(5)因学业成绩而教育惩戒学生；(6)因个人情绪、好恶实施或者选择性实施教育惩戒；(7)指派学生对其他学生实施教育惩戒；(8)其他侵害学生权利的。同时根据本法第八条可知，“点名批评”属于教育惩戒。所以，因成绩而点名批评学生以及因一名学生而惩罚全班的行为是不符合教育惩戒规则的，B、D 两项当选。

24.ABD【解析】《新时代基础教育强师计划》在指导思想中提出：要遵循教师成长发展规律，以高素质教师人才培养为引领，以高水平教师教育体系建设为支撑，以提升教师思想政治素质、师德师风水平和教育教学能力为重点，筑基提质、补短扶弱、做优建强、全面提高教师培养培训质量整体提升中小学教师队伍教书育人能力素质，促进教师数量、素质、结构协调

发展，为构建高质量教育体系奠定坚实的师资基础。

25.BC【解析】B项中刘老师侵犯了同事的著作权；C项中梅老师的做法属于违反规定收受家长财物。故这两项中的行为都违反了教师职业道德。

26.BD【解析】《〈教师资格条例〉实施办法》第一条规定，为实施教师资格制度，依据《中华人民共和国教师法》和《教师资格条例》，制定本办法。

27.ABCD【解析】根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法》(2018年修订)第四条规定可知，应予处理的教师违反职业道德行为如下：(1)在教育教学中及其他场合有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行。(2)损害国家利益、社会公共利益，或违背社会公序良俗。(3)通过课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点，或编造散布虚假信息、不良信息。(4)违反教学纪律，敷衍教学，或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。(5)歧视、侮辱学生，虐待、伤害学生。(6)在教育教学中遇突发事件、面临危险时，不顾学生安危，擅离职守，自行逃离。(7)与学生发生不正当关系，有任何形式的猥亵、性骚扰行为。(8)在招生、考试、推优、保送及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖等工作中徇私舞弊、弄虚作假。(9)索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动，向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利。(10)组织、参与有偿补课，或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。(11)其他违反职业道德的行为。

28.ABCD【解析】教育部、国家发展改革委和财政部发布的《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》中指出，做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作应遵循以下原则：(1)突出重点，科学规划。紧密围绕整体改善义务教育办学条件和提升教育质量，重点解决现阶段群众反映强烈的突出问题，进一步巩固和提高义务教育均衡发展水平。坚持城乡并重，科学规划，合理布局，推进义务教育学校标准化建设。

(2)对照标准，补齐短板。根据省级人民政府确定的义务教育学校基本办学标准，结合本地实际，按照“缺什么补什么”的原则，补齐义务教育基本办学条件短板，改善教书育人环境，满足教育教学和生活基本需要，坚决防止超标准建设。

(3)结合发展，提高质量。坚持基本办学条件改善与办学内涵质量建设相结合、相促进，坚持教育信息化应用驱动和机制创新，推进教育信息化建设，不断提升办学质量和办学能力，促进学校内涵发展。

(4)省级统筹，有序推进。由省级统筹中央和省级义务教育学校建设相关资金和项目，加大对贫困地区的补助力度，地市和县级确定轻重缓急和优先次序，合理制定工作目标，量力而行，明确具体任务，确保按时完成。

29.ABCD【解析】《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》中指出，目前学前教育仍是整个教育体系的短板，发展不平衡不充分问题十分突出，“入园难”“入园贵”依然是困扰老百姓的烦心事之一。主要表现为：学前教育资源尤其是普惠性资源不足，政策保障体系不完善，教师队伍建设滞后，监管体制机制不健全，保教质量有待提高，存在“小学化”倾向，部分民办园过度逐利、幼儿安全问题时有发生。

30.ABC【解析】《义务教育课程方案(2022年版)》在“改进教育评价”中提出：创新评价方式方法。注重对学习过程的观察、记录与分析，倡导基于证据的评价。关注学生真实发生的进步，积极探索增值评价。加强对话交流，增强评价双方自我总结、反思、改进的意识和能力，倡导协商式评价。注重动手操作、作品展示、口头报告等多种方式的综合运用，关注典型行为表现，推进表现性评价。推动考试评价与新技术的深度融合。

31.ABC【解析】2017年教育部印发的《中小学德育工作指南》中提出的德育内容包括：(1)理想信念教育；(2)社会主义核心价值观教育；(3)中华优秀传统文化教育；(4)生态文明教育；(5)心理健康教育。

32.ABCD【解析】中共中央、国务院在《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中提出要弘扬高尚师德。健全师德建设长效机制，推动师德建设常态化长效化，创新师德教育，完善师德规范，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一、潜心问道与关注社会相统一、学术自由与学术规范相统一，争做“四有”好教师，全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

33.ACD【解析】《中小学教师违反职业道德行为处理办法》(2018年修订)第四条规定，应予处理的教师违反职业道德行为如下：**(1)**在教育教学中及其他场合有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行。**(2)**损害国家利益、社会公共利益，或违背社会公序良俗。**(3)**通过课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点，或编造散布虚假信息、不良信息。**(4)**违反教学纪律，敷衍教学，或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。**(5)**歧视、侮辱学生，虐待、伤害学生。**(6)**在教育教学中遇突发事件、面临危险时，不顾学生安危，擅离职守，自行逃离。**(7)**与学生发生不正当关系，有任何形式的猥亵、性骚扰行为。**(8)**在招生、考试、推优、保送及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖等工作中徇私舞弊、弄虚作假。**(9)**索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动，向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利。**(10)**组织、参与有偿补课，或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。**(11)**其他违反职业道德的行为。故本题答案选A、C、D三项。

34.ABC【解析】2019年中共中央、国务院颁布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出要优化教学方式。坚持教学相长，注重启发式、互动式、探究式教学，教师课前要指导学生做好预习，课上要讲清重点难点、知识体系，引导学生主动思考、积极提问、自主探究。融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学；探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习。精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。各地要定期开展聚焦课堂教学质量的主题活动，注重培育、遴选和推广优秀教学模式、教学案例。故本题答案选A、B、C三项。

35.ABCD【解析】《中国教育现代化2035》明确了实现教育现代化的实施路径为：**(1)**总体规划，分区推进。**(2)**细化目标，分步推进。**(3)**精准施策，统筹推进。**(4)**改革先行，系统推进。

36.ABCD【解析】《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》中强调，将劳动教育纳入人才培养全过程，丰富、拓展劳动教育实施途径。劳动教育途径包括：**(1)**独立开设劳动教育必修课；**(2)**在学科专业中有机渗透劳动教育；**(3)**在课外校外活动中安排劳动实践；**(4)**在校园文化建设中强化劳动文化。故本题答案全选。

37.BCD【解析】教育部办公厅印发的《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》《小学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》等五个文件，分别明确中学教育、小学教育、学前教育、中等职业教育和特殊教育专业师范生教师职业基本能力，即师德践行能力、教学实践能力、综合育人能力和自主发展能力。

38.ABD【解析】《中国教育现代化2035》提出了推进教育现代化的基本原则：坚持党的领导、坚持中国特色、坚持优先发展、坚持服务人民、坚持改革创新、坚持依法治教、坚持统筹推进。

三、判断题

1.√【解析】中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中提出，要全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。提高作业设计质量。发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能，将作业设计纳入教研体系，系统设计符合年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业。鼓励布置分层、弹性和个性化作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。故题干说法正确。

2.√【解析】根据《中小学教育惩戒规则(试行)》第十一条规定，学生扰乱课堂或者教育教

学秩序,影响他人或者可能对自己及他人造成伤害的,教师可以采取必要措施,将学生带离教室或者教学现场,并予以教育管理。

3.√【解析】《深化新时代教育评价改革总体方案》指出,坚决纠正片面追求升学率倾向。各级党委和政府要坚持正确政绩观,不得下达升学指标或以中高考升学率考核下一级党委和政府、教育部门、学校和教师,不得将升学率与学校工程项目、经费分配、评优评先等挂钩,不得通过任何形式以中高考成绩为标准奖励教师和学生,严禁公布、宣传、炒作中高考“状元”和升学率。故本题说法正确。

4.×【解析】《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018年修订)》第七条规定可知,给予教师处理可按照以下权限决定:警告和记过处分,公办学校教师由所在学校提出建议,学校主管教育部门决定。民办学校教师由所在学校决定,报主管教育部门备案。故题干说法错误。

5.√【解析】中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,有利于进一步深化教育教学改革、全面提高义务教育质量,这是贯彻落实十九大精神和全国教育大会部署的重大举措,对于加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育具有十分重要的意义。故题干说法正确。

6.×【解析】《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出,义务教育学校不得引进境外课程、使用境外教材。

7.×【解析】《中国教育现代化 2035》中指出,要推动各级教育高水平高质量普及。提升高中阶段教育普及水平,推进中等职业教育和普通高中教育协调发展,鼓励普通高中多样化有特色发展。故题干说法错误。

8.√【解析】2018年1月20日,中共中央、国务院颁布了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,这是新中国成立以来,党中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件。

9.√【解析】中共中央、国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出,要把握劳动教育基本内涵。劳动教育是国民教育体系的重要内容,是学生成长的必要途径,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。实施劳动教育重点是在系统的文化知识学习之外,有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,让学生动手实践、出力流汗,接受锻炼、磨炼意志,培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

10.√【解析】《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》中提出:把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准,把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。

11.√【解析】《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》中提出要突出课堂育德,在教育教学中提升师德素养。充分发挥课堂主渠道作用,引导广大教师守好讲台主阵地,将立德树人放在首要位置,融入渗透到教育教学全过程,以心育心、以德育德、以人格育人格。

12.√【解析】2018年1月,中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。《意见》中指出,全面深化新时代教师队伍建设改革,目的是要造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍。

13.×【解析】根据《教师资格条例》第十六条规定,教师资格证书在全国范围内适用。

14.√【解析】《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》开宗明义指出:“劳动教育是新时代党对教育的新要求,是中国特色社会主义制度的重要内容,是全面发展教育体系的重要组成部分,是大中小学必须开展的教育活动。”《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》还明确了劳动教育的主要内容包括:日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动中的知识、技能与价值观。

15.×【解析】《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出到2035年,教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升,培养造就数以百万计的骨干教师、数

以十万计的卓越教师、数以万计的教育家型教师。教师管理体制科学高效，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化。故题干说法错误。

16.×【解析】《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出，大中小学每学年设立劳动周，可在学年内或寒暑假自主安排，以集体劳动为主。高等学校也可安排劳动月，集中落实各学年劳动周要求。题干表述过于绝对，故判错。

17.√【解析】根据《新时代中小学教师职业行为十项准则》中提出的“潜心教书育人”的准则可知，教师不得违反教学纪律，敷衍教学，或擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为。故题干说法正确。

18.√【解析】中共中央、国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》在“确定劳动教育内容要求”中指出：根据教育目标，针对不同学段、类型学生特点，以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动为主要内容开展劳动教育。小学低年级要注重围绕劳动意识的启蒙，让学生学习日常生活自理，感知劳动乐趣，知道人人都要劳动。

19.√【解析】《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》中指出，加强和改进未成年人思想道德建设是一项重大而紧迫的战略任务。学校是对未成年人进行思想道德教育的主渠道，必须按照党的教育方针，把德育工作摆在素质教育的首要位置，贯穿于教育教学的各个环节。

20.√【解析】根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法》(2018年修订)第五条规定，学校及学校主管教育部门发现教师存在违反职业道德行为的，应当及时组织调查核实，视情节轻重给予相应处理。作出处理决定前，应当听取教师的陈述和申辩，听取学生、其他教师、家长委员会或者家长代表意见，并告知教师有要求举行听证的权利。故题干表述正确。

21.√【解析】根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法》(2018年修订)第八条规定，处分决定应当书面通知教师本人并载明认定的事实、理由、依据、期限及申诉途径等内容。故题干表述正确。

22.×【解析】根据《〈教师资格条例〉实施办法》第二十七条规定，对使用假资格证书的，一经查实，按弄虚作假、骗取教师资格处理，5年内不得申请认定教师资格，由教育行政部门没收假证书。

23.√【解析】教育部关于印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》的通知指出，《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》于2022年秋季学期开始执行。

24.×【解析】教育部出台的《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》中指出，严禁在职中小学教师为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。

25.×【解析】《中共中央关于教育体制改革的决定》指出，把发展教育的责任交给地方，有步骤地实行九年义务教育。

26.√【解析】根据程度轻重，《中小学教育惩戒规则(试行)》将教育惩戒分为一般教育惩戒、较重教育惩戒和严重教育惩戒三类。故本题说法正确。

27.√【解析】中共中央、国务院印发的《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》中指出，思想政治工作党的优良传统、鲜明特色和突出政治优势，是一切工作的生命线。

28.√【解析】根据《未成年人学校保护规定》第十三条规定，学校应当按规定科学合理安排学生在校作息，保证学生有休息、参加文娱活动和体育锻炼的机会和时间，不得统一要求学生规定的上课时间前到校参加课程教学活动。义务教育学校不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假，组织学生集体补课；不得以集体补课等形式侵占学生休息时间。

四、填空题

- 1.全面发展 共建共享
- 2.功利化
- 3.增值评价

4.游戏和模拟

五、简答题(参考答案)

1.(1)具有相应的自然科学和人文社会科学知识;(2)了解中国教育基本情况;(3)具有相应的艺术欣赏与表现知识;(4)具有适应教育内容、教学手段和方法现代化的信息技术知识。

2.《小学教师专业标准(试行)》中教师专业能力由以下几个方面构成:(1)教育教学设计能力;(2)组织与实施能力;(3)激励与评价能力;(4)沟通与合作能力;(5)反思与发展能力。

3.教育惩戒是教师履行教育教学职责的必要手段和法定职权。在实际教学中,教师在惩戒学生时可以从以下几个方面进行把握:(1)育人为本,惩戒目的要正当明确;(2)合法合规,惩戒过程要公开公正;(3)过罚适当,选择适当的惩戒措施;(4)保障安全,惩戒手段不能损害学生身心健康。

六、论述题(参考答案)

1.学生发展核心素养,主要指学生应具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养学生核心素养理念是适应世界教育改革发展趋势、提升我国教育国际竞争力的迫切需要。

以语文学科教学为例,具体措施有:(1)注重培养学生对语言的建构与运用能力。(2)注重对学生的思维发展与提升。(3)注重提高学生的审美鉴赏与创造能力。(4)注重培养学生对文化的传承意识。

以英语学科教学为例,具体措施有:(1)利用主语情境,培养学生的语言能力和文化艺术。(2)利用分层阅读教学,培养学生的学习能力。(3)创设形式多元的课堂活动,培养学生的思维能力。(4)注重语言运用能力,培养学生的跨文化交际意识。

(考生可结合具体的学科教学加以阐述,言之有理即可)

2.(1)突出德育实效。完善德育工作体系,认真制定德育工作实施方案,深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。

(2)提升智育水平。着力培养认知能力,促进思维发展,激发创新意识。

(3)强化体育锻炼。坚持健康第一,实施学校体育固本行动。严格执行学生体质健康合格标准,健全国家监测制度。

(4)增强美育熏陶。实施学校美育提升行动,严格落实音乐、美术、书法等课程,结合地方文化设立艺术特色课程。

(5)加强劳动教育。充分发挥劳动综合育人功能,制定劳动教育指导纲要,加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。

3.“双减”是指减轻义务教育阶段学生过重的作业负担和校外培训负担。在“双减”背景下,强化学校教育主阵地作用意味着,发挥学校在教育中的主导作用,让教育回归学校课堂,让学生回归校园。

(1)强化学校教育主阵地作用,学校应提高课堂教学水平,确保学生学足学好。学校应将国家课程标准分解细化到每堂课,精准设置学习目标、学习路径,对接学生差异化、个性化学习需求。同时,教师应当不断提升自身教育教学技能,精心选择教学方法与教学策略,调动学生学习的积极性与主动性,提升课堂教学质量,促进学生高效学习。学生在学校学足学好后,不仅能够减轻家庭教育支出和家长相应精力负担,而且能够避免校外培训泛滥所带来的不良风气的影响,从而真正发挥学校“教育主阵地”作用,构建教育良好生态。

(2)强化学校教育主阵地作用,学校应提高作业管理水平,减轻学生过重作业负担。应坚持压总量、控时间、调结构、提质量,完善作业管理办法,各学校应精准分析学情,强化作业设计研究,增强作业的针对性和有效性,切实减少重复性、机械性作业。如此不仅能够减轻学生的作业负担,也能缓解家长辅导作业的负担,为学生成长留出空间和时间,促进其健康成长。

(3)强化学校教育主阵地作用，学校应提高课后服务水平，满足学生多样化需求。学校教育不应局限于学校内部，学生是发展中的人，学生的发展是多样化的、全面的发展，且学生之间有巨大的差异性。为满足各个学生的不同学业需求，学校应当提升课后服务水平，如保证课后服务时间、拓展课后服务渠道、做强做优免费线上学习服务等。如此不仅能够缓解家长对学生学习成绩的焦虑，而且使学生学习有渠道、发展有途径，从而促进学生全面发展。

七、案例分析题(参考答案)

1.(1)案例一中甲、乙、丙三位学生的观点是不全面的。

根据《中小学教育惩戒规则(试行)》(以下简称《规则》)第八条规定，教师在课堂教学、日常管理中，对违规违纪情节较为轻微的学生，可以当场实施以下教育惩戒：①点名批评；②责令赔礼道歉、做口头或者书面检讨；③适当增加额外的教学或者班级公益服务任务；④一节课堂教学时间内的教室内站立；⑤课后教导；⑥学校校规校纪或者班规、班级公约规定的其他适当措施。因此，案例一中的张老师对李鹏进行一节课堂教学时间内的教室内站立的教育惩戒是合理、合法的，并没有侵犯李鹏的受教育权。根据《规则》第十一条规定，学生扰乱课堂或者教育教学秩序，影响他人或者可能对自己及他人造成伤害的，教师可以采取必要措施，将学生带离教室或者教学现场，并予以教育管理。案例一中，李鹏严重影响课堂秩序后，张老师对其予以教育惩戒，但其仍不改正。于是，张老师将李鹏叫到办公室继续进行教育管理。因此，张老师的做法是合理的，并没有剥夺李鹏的受教育权。

(2)①把握好教育惩戒的教育属性。《规则》第二条明确规定，教育惩戒是指“学校、教师基于教育目的，对违规违纪学生进行管理、训导或者以规定方式予以矫治，促使学生引以为戒、认识和改正错误的教育行为”。因此，实施教育惩戒要基于关爱学生的宗旨，注重人文关怀，使学生认识和改正错误，达到教育学生遵守规则、增强自律、改过向上的目的，决不能为了惩戒而惩戒。在本案例中，该小学生(刘某女儿)属于《规则》的调整范畴，如其确有违规违纪行为，可以按照《规则》予以教育惩戒。但是根据《规则》，对低年级(小学一二年级)学生只能实施第八条、第九条及与之相当的教育惩戒措施。

②实施教育惩戒措施要适当。《规则》强调，实施教育惩戒应当选择适当措施，与学生过错程度相适应。在本案例中，班主任是根据班规，对刘某女儿等5名违反管理纪律的学生进行了罚跑10圈的处理。根据《规则》第八条规定可知，《规则》允许通过适当增加运动要求的方式实施教育惩戒但对刚满6岁的一年级学生罚跑10圈，已经超出了这个年龄段学生正常的体育活动量，可以认定为超出了正常教育惩戒的范围。为此，该班主任也在事后受到了学校的处分。这就提醒广大教师，实施教育惩戒一定要结合学生年龄、性格等特点，综合考虑学生的一贯表现、主观认识、悔过态度以及家庭环境等因素，以求达到最佳育人效果。

③学校应当为教师依法实施教育惩戒提供保障。学校应完善相关制度，加强对教师的培训，规范教师的教育教学管理行为，对于因教师管理行为发生的纠纷，学校应当及时予以处理，切实保障教师权益。

④要建立家校合作机制。《规则》第五条明确规定，“学校制定校规校纪，应当广泛征求教职工、学生和学生父母或者其他监护人(以下称家长)的意见；有条件的，可以组织有学生、家长及有关方面代表参加的听证。校规校纪应当提交家长委员会、教职工代表大会讨论，经校长办公会议审议通过后施行，并报主管教育部门备案。教师可以组织学生、家长以民主讨论形式共同制定班规或者班级公约，报学校备案后施行”。在本案例中，学生家长刘某在“罚跑”事件发生后，坚持认为其女儿在学校受到体罚，但班主任又声称是根据班规才对学生进行了罚跑。由此可见，制定班规一定要充分征求家长意见，得到家长认可，或者至少让家长能了解班规。

⑤要积极维护教师的合法权益。《规则》第十六条明确规定，“家长威胁、侮辱、伤害教师的，学校、教育行政部门应当依法保护教师人身安全、维护教师合法权益；情形严重的，应当及

时向公安机关报告并配合公安机关、司法机关追究责任”。因此，学校在遇到类似事件时，应当积极主动维护教师权益，尤其是像侮辱、诽谤罪等不告不立的，还应当积极协助教师向有关机关提起刑事自诉。

2.(1)根据《中华人民共和国教师法》第三十五条规定，侮辱、殴打教师的，根据不同情况，分别给予行政处分或者行政处罚；造成损害的，责令赔偿损失；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。在本案例中，高某散布李老师索取高额回报的谣言、诬告李老师进行有偿补课，这些行为违反了《中华人民共和国教师法》第三十五条规定，因此可对高某给予行政处罚。

(2)校长的做法是不正确的，没有履行维护教师合法权益的义务。

根据《中华人民共和国教育法》第三十条规定，学校及其他教育机构应当履行“维护受教育者、教师及其他职工的合法权益”的义务。在本案例中，作为学校负责人的校长，在高某四处散布李老师索取高额回报的消息时，不但没有认真核实调查这一消息，反而为了避免事件扩大，要求李老师向高某道歉。因此，校长的做法是不正确的。

(3)《新时代中小学教师职业行为十项准则》是教师职业行为的基本规范，主要包括坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化、潜心教书育人、关心爱护学生、加强安全防范、坚持言行雅正、秉持公平诚信、坚守廉洁自律、规范从教行为十项内容。

①李老师遵守了“自觉爱国守法”的准则。“自觉爱国守法”要求教师忠于祖国，忠于人民，恪守宪法原则，遵守法律法规，依法履行教师职责；不得损害国家利益、社会公共利益，或违背社会公序良俗。在本案例中，李老师规范使用微信群，不在群里公开学生成绩或布置家庭作业，这体现了李老师遵守法律法规，依法履行教师职责。

②李老师遵守了“秉持公平诚信”的准则。“秉持公平诚信”要求教师坚持原则，处事公道，光明磊落，为人正直；不得在招生、考试、推优、保送及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖等工作中徇私舞弊、弄虚作假。在本案例中，李老师针对学生家长高某发布广告的行为，在群里再三提醒，未能奏效，便发布严正警告，这体现了李老师坚持原则，处事公道，光明磊落。

③李老师遵守了“坚守廉洁自律”的准则。“坚守廉洁自律”要求教师严于律己，清廉从教；不得索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动，不得向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险或利用家长资源谋取私利。在本案例中，李老师果断拒绝高某送的礼物，做到了“坚守廉洁自律”。

④李老师遵守了“规范从教行为”的准则。“规范从教行为”要求教师勤勉敬业，乐于奉献，自觉抵制不良风气；不得组织、参与有偿补课，或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。在本案例中，李老师没有参与有偿补课，做到了“规范从教行为”。